



PUTUSAN

Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafrianto
2. Tempat lahir : Painan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /1 Oktober 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jasa No. 4 RT. 04 RW. 07 Kel. Labuh Baru Timur
Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru / Jl. Ikhlas Gg.
Ridho No. 199 A RT. 2 RW, 7 Kel. Labuh Baru Timur
Kec, Payung Sekaki Kota Pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 1 Juni 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heriyanto, S.H dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Riau beralamat di jalan Kutilang No. 13 kelurahan Kampung Melayu kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 009/SKK/PAHAM-RIAU/V/2018 tanggal 30 Mei 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr tanggal 3 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr tanggal 4 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAFRIANTO** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah KTP Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atas nama SYAFRIANTO dengan NIK 1471110110690023;
Dikembalikan kepada Terdakwa.
 2. 1 (satu) buah Xiaomi dengan Imei :
 - a. 867308036929577.
 - b. 867308036929585.
 3. 1 (satu) buah Samsung warna hitam dengan nomor Imei : 35441505201191/5;
 4. 1 (satu) buah Nokia warna putih dengan nomor Imei : 355118073697048;
 5. 1 (satu) buah Asus warna hitam dengan nomor imei :

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 359999065514549;
- b. 359999065514557;
6. 1 (satu) buah Iphone dalam keadaan mati.
7. 1 (satu) buah Simcard Three dengan MSIDN : 8990007538484279;
8. 1 (satu) buah Simcard AXIS dengan MSIDN : 896211664423655910-9;
9. 3 (tiga) buah Simcard Telkomsel dengan MSIDN :
 - a. 6210078182277717;
 - b. 6210036432400272;
 - c. 6210008582665252;
- 10.2 (dua) buah Simcard XL dengan MSIDN :
 - a. 896211503611335900-3;
 - b. 896211663615460995-7;
- 11.1 (satu) buah akun Facebook <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008220939322> kemudian di download dan di export ke dalam CD;
- 12.1 (satu) buah akun Facebook <https://www.facebook.com/sonnylibra.libra> kemudian di download dan di export ke dalam CD.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memberikan putusan kepada Terdakwa dengan putusan sering-an-ringannya, membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal berjanji tidak mengulangi, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **SYAFRIANTO** sebagai pemilik akun Facebook dengan <http://www.facebook.com/profile.pph?id=100008220939322>, pada kurun waktu antara hari Minggu tanggal 09 April 2017 sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan April 2017 sampai dengan bulan Juli 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Jasa No. 4 RT.04 RW.07 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2)*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa SYAFRIANTO merasa kesal/sakit hati kepada pemerintah setelah melihat dan membaca dari Televisi dan Media Sosial bahwa adanya ketidakadilan dalam memperlakukan umat islam sehingga Terdakwa sebagai orang pribumi merasa tidak senang.
- Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan beberapa unit Handphone diantaranya :
 1. Handphone merk Xiaomi warna putih gold dengan imei nomor 867308036929577.
 2. Handphone merk Samsung warna hitam dengan imei nomor 354415052011915.
 3. Handphone merk Nokia warna putih dengan imei nomor 355118073697048.
 4. Handphone merk Asus warna hitam dengan imei nomor 359999065514549.
 5. Handphone merk Iphone warna putih silver dengan imei nomor 013556004253114.

Berikut dengan Simcard Telkomsel, Axis, Three dan XL. Kemudian Terdakwa membuat beberapa kali postingan di Akun Facebook milik Terdakwa dengan nama **Rock'roll Hidupku** dengan kata sandi **Mantovani**, dengan link URL : <http://www.facebook.com/profile.pph?id=100008220939322>, dengan berita sebagai berikut :

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 09 April 2017, dengan Url :
<http://www.facebook.com/photo.pph?fbid=1905211329762880&set=pb.100008220939322.-2207520000.1500533904.&3&theater>. yang berbunyi :
PEMBERO DAN PENERIMA GELAR "GOBLOK"
SUNAN KALIJODO
(SUNAN BASUKI NURUL QOMAR)
SATU SATUNYA SUNAN YANG TIDAK SHOLAT
DAN MUNGKIN JUGA BELUM DISUNAT
SEMOGA PARA PENDUKUNGNYA KELAK
AKAN DIKUMPULKAN BERSAMANYA DI AKHIRAT NANTI
- Pada tanggal 14 Mei 2017, dengan Url :
<http://www.facebook.com/photo.pph?fbid=1925312611086085&set=a.1793886070895407.1073741830.100008220939322&type=3&theater>. yang berbunyi :
"CHINA PENGHIANAT, INI YG DILAKUKAN SKRG INI OLEH CHINA" BAJINGAN UTK MENGINTERVENSI KASUS AHOK TAIK. MKNYA BELANDA IKUT MEMPROTES HASIL HUKUMAN KASUS PENODAAN AGAMA. CHINA & BELANDA INGIN MENJAJAH INDONESIA....BAIKNYA USIR HAL" YG BERBAU CHINA DAN BELANDA.... NEGARA BABI 22 NYA".
- Pada tanggal 07 Juni 2017, dengan Url : <http://www.facebook.com/permalink.pph?storyfbid=1936749469942399&id=100008220939322> yang berbunyi :
"Dari sekian bnyk kapolri yg saya tahu, dibawah kepemimpinan tito inilah kredibilitas polisi hancur lebur. Polri sudah menjadi alat kekuasaan bg penguasa. Sdh tdk independen dan tdk adil dalam melihat sebuah kasus. Jgn salahkan rakyat berpikiran klu intitusi ini sprit polisi swasta bekerja buat mereka yg bs bayar...Jujur km rakyat INDONESIA msh membutuhkan polri hadir sbg penegak hukum yg adil & bermatabat..."
- Pada tanggal 06 Juli 2017, dengan Url : <http://www.facebook.com/permalink.pph?storyfbid=1953774484906564&id=100008220939322> yang berbunyi :
"POLRI INSTITUSI PENEGAK HUKUM YG PALING BOBROK DI INDONESIA... YG SALAH DIBELA MATI"AN PD HAL SDH

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YG KUAT, CONTOHNYA KASUS AHOK...”

- Pada tanggal 07 Juli 2017, dengan Url : <http://www.facebook.com/permalink.pph?storyfbid=1954094958207850&id=100008220939322> yang berbunyi :
“BAGAIMANA KIRA” KALAU KITA UMAT ISLAM HIDUP DIBAWAH KEKUASAAN KOMUNIS DAN POLISI KOMUNIS INDONESIA SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUMNYA???”
- Pada tanggal 15 Juli 2017, dengan Url : <http://www.facebook.com/permalink.pph?storyfbid=1959314587685887&id=100008220939322> yang berbunyi :
“TERUNGKAP JELAS”

“DALANG TERORIS DI INDONESIA ADALAH CINA. CINA. CINA”

- Kemudian Terdakwa mengirimkan postingan yang menghina dan melecehkan keturunan etnis Cina dan Institusi Polri tersebut kedalam dinding / wal Akun Facebook miliknya sehingga siapa saja pemilik Akun Facebook dapat membaca Postingan yang Terdakwa unggah tersebut dan juga dapat disebar luaskan melalui media sosial lainnya.
- Bahwa terhadap postingan-postingan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi BAMBANG H. SIREGAR, ST., saksi SALLY CARMELIA AZIS dan saksi EDY HF SIHITE selaku Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, ketika sedang melakukan kegiatan Cyber Patroli untuk memantau media online dan jejaring social di internet dan ditemukan sebuah akun facebook nama **Rock'roll Hidupku** dengan link URL : <http://www.facebook.com/profile.pph?id=100008220939322>, milik Terdakwa dengan postingan-postingan yang mengandung muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan. Namun sekira antara bulan Desember 2017 dengan bulan Januari 2018 akun facebook **Rock'roll Hidupku** tersebut dirubah oleh Terdakwa menjadi akun **Sonny Libra Sonny Libra** dengan kata sandi yang sama yaitu **Mantovani**.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa yang menjadi Indikator dan tolak ukur bahwa kalimat yang bermuatan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, rasa dan antar golongan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 28 ayat (2) Undang-

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terutama pada BAB VII tentang perbuatan yang dilarang adalah terdapat beberapa pernyataan/kalimat tulis yang secara eksplisit / jelas sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia di atas. Indikatornya adalah kalimat (1) China pengkhianat, ini yg dilakukan skjrg ini oleh china" bajingan... China dan Belanda... negara babi 22 nya, (2) Sunan Kalijodo (Sunan Basuki Qomar), (3) Polri sudah menjadi alat kekuasaan bagi... (maksudnya pemerintah), Institusi ini sudah seperti Polisi Swasta bekerja buat mereka (maksudnya pemerintah) yg bias bayar...., (4) Bagaimana kira2 kalau kita umat islam hidup di bawah kekuasaan komunis dan polisi komunis Indonesia sebagai aparat penegak hukumnya, (5) Polri institusi hokum yg bobrok di Indonesia..., dan (6) dalang teroris di Indonesia adalah Cina. Cina. Cina.

- Bahwa atas postingan Terdakwa di Akun Facebook miliknya tersebut, maka Terdakwa telah memprovokasi khalayak/public untuk membenci dan bersikap memusuhi Negara dan bangsa China dan WNI Keturunan Tionghoa dan bangsa dan Negara Belanda, termasuk juga membangkitkan kebencian, permusuhan, antipati khalayak/publik kepada Institusi Polri. Atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Kantor Polda Riau untuk proses hukum lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

----- **ATAU** -----

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia Terdakwa **SYAFRIANTO** sebagai pemilik akun Facebook dengan <http://www.facebook.com/profile.pph?id=100008220939322>, pada kurun waktu antara hari Minggu tanggal 09 April 2017 sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan April 2017 sampai dengan bulan Juli 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Jasa No. 4 RT.04 RW.07 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa SYAFRIANTO merasa kesal/sakit hati kepada pemerintah setelah melihat dan membaca dari Televisi dan Media Sosial bahwa adanya ketidakadilan dalam memperlakukan umat islam sehingga Terdakwa sebagai orang pribumi merasa tidak senang.
- Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan beberapa unit Handphone diantaranya :
 1. Handphone merk Xiaomi warna putih gold dengan imei nomor 867308036929577.
 2. Handphone merk Samsung warna hitam dengan imei nomor 354415052011915.
 3. Handphone merk Nokia warna putih dengan imei nomor 355118073697048.
 4. Handphone merk Asus warna hitam dengan imei nomor 359999065514549.
 5. Handphone merk Iphone warna putih silver dengan imei nomor 013556004253114.

Berikut dengan Simcard Telkomsel, Axis, Three dan XL. Kemudian Terdakwa membuat beberapa kali postingan di Akun Facebook milik Terdakwa dengan nama **Rock'roll Hidupku** dengan kata sandi **Mantovani**, dengan link URL : <http://www.facebook.com/profile.pph?id=100008220939322>, dengan berita sebagai berikut :

- Pada tanggal 09 April 2017, dengan Url : <http://www.facebook.com/photo.pph?>

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

[fbid=1905211329762880&set=pb.100008220939322.-](https://putusan.mahkamahagung.go.id/fbid=1905211329762880&set=pb.100008220939322.-)

[2207520000.1500533904.&3&theater](https://putusan.mahkamahagung.go.id/2207520000.1500533904.&3&theater). yang berbunyi :

PEMBERO DAN PENERIMA GELAR "GOBLOK"

SUNAN KALIJODO

(SUNAN BASUKI NURUL QOMAR)

SATU SATUNYA SUNAN YANG TIDAK SHOLAT

DAN MUNGKIN JUGA BELUM DISUNAT

SEMOGA PARA PENDUKUNGNYA KELAK

AKAN DIKUMPULKAN BERSAMANYA DI AKHIRAT NANTI.

- Pada tanggal 14 Mei 2017, dengan Url :

[http://www.facebook.com/photo.pph?](http://www.facebook.com/photo.pph?fbid=1925312611086085&set=a.1793886070895407.1073741830.100008220939322&type=3&theater)

[fbid=1925312611086085&set=a.1793886070895407.](http://www.facebook.com/photo.pph?fbid=1925312611086085&set=a.1793886070895407.1073741830.100008220939322&type=3&theater)

[1073741830.100008220939322&type=3&theater](http://www.facebook.com/photo.pph?fbid=1925312611086085&set=a.1793886070895407.1073741830.100008220939322&type=3&theater). yang berbunyi :

"CHINA PENGHIANAT, INI YG DILAKUKAN SKRG INI OLEH CHINA" BAJINGAN UTK MENGINTERVENSI KASUS AHOK TAIK. MKNYA BELANDA IKUT MEMPROTES HASIL HUKUMAN KASUS PENODAAN AGAMA. CHINA & BELANDA INGIN MENJAJAH INDONESIA....BAIKNYA USIR HAL" YG BERBAU CHINA DAN BELANDA..... NEGARA BABI 22 NYA".

- Pada tanggal 15 Juli 2017, dengan Url : [http://www.facebook.com/permalink.pph?story](http://www.facebook.com/permalink.pph?storyfbid=1959314587685887&id=100008220939322)

[fbid=1959314587685887&id=100008220939322](http://www.facebook.com/permalink.pph?storyfbid=1959314587685887&id=100008220939322) yang berbunyi :

"TERUNGKAP JELAS"

"DALANG TERORIS DI INDONESIA ADALAH CINA. CINA. CINA"

- Kemudian Terdakwa mengirimkan postingan yang menghina dan melecehkan keturunan etnis tertentu yaitu Tionghoa (Cina) tersebut kedalam dinding / wal Akun Facebook miliknya sehingga siapa saja pemilik Akun Facebook dapat membaca Postingan yang Terdakwa unggah tersebut dan juga dapat disebar luaskan melalui media sosial lainnya.
- Bahwa terhadap postingan-postigan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi BAMBANG H. SIREGAR, ST., saksi SALLY CARMELIA AZIS dan saksi EDY HF SIHITE selaku Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, ketika sedang melakukan kegiatan Cyber Patroli untuk memantau media online dan jejaring social di internet dan ditemukan sebuah akun facebook nama **Rock'roll Hidupku** dengan link URL :

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://www.facebook.com/profile.php?id=100008220939322>, milik Terdakwa dengan postingan-postingan yang mengandung muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan. Namun sekira antara bulan Desember 2017 dengan bulan Januari 2018 akun facebook **Rock'roll Hidupku** tersebut dirubah oleh Terdakwa menjadi akun **Sonny Libra Sonny Libra** dengan kata sandi yang sama yaitu **Mantovani**.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa yang menjadi Indikator dan tolak ukur bahwa kalimat yang bermuatan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, rasa dan antar golongan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terutama pada BAB VII tentang perbuatan yang dilarang adalah terdapat beberapa pernyataan/kalimat tulis yang secara eksplisit / jelas sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia di atas. Indikatornya adalah kalimat (1) China penghianat, ini yg dilakukan skjrg ini oleh china" bajingan... China dan Belanda... negara babi 22 nya, (2) Sunan Kalijodo (Sunan Basuki Qomar), (3) Polri sudah menjadi alat kekuasaan bagi... (maksudnya pemerintah), Institusi ini sudah seperti Polisi Swasta bekerja buat mereka (maksudnya pemerintah) yg bias bayar...., (4) Bagaimana kira2 kalau kita umat islam hidup di bawah kekuasaan komunis dan polisi komunis Indonesia sebagai aparat penegak hukumnya, (5) Polri institusi hukum yg bobrok di Indonesia...., dan (6) dalang teroris di Indonesia adalah Cina. Cina. Cina.
- Bahwa atas postingan Terdakwa di Akun Facebook miliknya tersebut, maka Terdakwa telah menunjukkan perbuatan rasa permusuhan atau kebencian kepada khalayak/publik terhadap keturunan etnis Cina (Tionghoa). Atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Kantor Polda Riau untuk proses hukum lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 Undang-undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

----- **ATAU** -----

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



KETIGA :

----- Bahwa ia Terdakwa **SYAFRIANTO** sebagai pemilik akun Facebook dengan <http://www.facebook.com/profile.pph?id=100008220939322>, pada kurun waktu antara hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Juli 2017, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Jasa No. 4 RT.04 RW.07 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, telah menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa SYAFRIANTO merasa kesal/sakit hati kepada pemerintah setelah melihat dan membaca dari Televisi dan Media Sosial bahwa adanya ketidakadilan dalam memperlakukan umat islam sehingga Terdakwa sebagai orang pribumi merasa tidak senang.
- Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan beberapa unit Handphone diantaranya :
 1. Handphone merk Xiaomi warna putih gold dengan imei nomor 867308036929577.
 2. Handphone merk Samsung warna hitam dengan imei nomor 354415052011915.
 3. Handphone merk Nokia warna putih dengan imei nomor 355118073697048.
 4. Handphone merk Asus warna hitam dengan imei nomor 359999065514549.
 5. Handphone merk Iphone warna putih silver dengan imei nomor 013556004253114.

Berikut dengan Simcard Telkomsel, Axis, Three dan XL. Kemudian Terdakwa membuat beberapa kali tulisan di Akun Facebook milik Terdakwa dengan nama **Rock'roll Hidupku** dengan kata sandi **Mantovani**, dengan link URL :

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://www.facebook.com/profile.pph?id=100008220939322>,

dengan tulisan sebagai berikut :

- Pada tanggal 14 Mei 2017, dengan Url :
<http://www.facebook.com/photo.pph?fbid=1925312611086085&set=a.1793886070895407.1073741830.100008220939322&type=3&theater>. yang berbunyi :
"CHINA PENGHIANAT, INI YG DILAKUKAN SKRG INI OLEH CHINA" BAJINGAN UTK MENGINTERVENSI KASUS AHOK TAIK. MKNYA BELANDA IKUT MEMPROTES HASIL HUKUMAN KASUS PENODAAN AGAMA. CHINA & BELANDA INGIN MENJAJAH INDONESIA....BAIKNYA USIR HAL" YG BERBAU CHINA DAN BELANDA.... NEGARA BABI 22 NYA".
- Pada tanggal 15 Juli 2017, dengan Url : <http://www.facebook.com/permalink.pph?storyfbid=1959314587685887&id=100008220939322> yang berbunyi :
"TERUNGKAP JELAS"
"DALANG TERORIS DI INDONESIA ADALAH CINA. CINA. CINA"
- Kemudian Terdakwa mengirimkan tulisan yang menghina dan melecehkan suatu golongan di Indonesia yaitu keturunan etnis Cina tersebut kedalam dinding / wal Akun Facebook miliknya sehingga siapa saja pemilik Akun Facebook dapat membaca tulisan yang Terdakwa unggah tersebut dan juga dapat disebar luaskan baik melalui media sosial lainnya maupun sarana lainnya.
- Bahwa terhadap tulisan-tulisan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi BAMBANG H. SIREGAR, ST., saksi SALLY CARMELIA AZIS dan saksi EDY HF SIHITE selaku Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, ketika sedang melakukan kegiatan Cyber Patroli untuk memantau media online dan jejaring social di internet dan ditemukan sebuah akun facebook nama **Rock'roll Hidupku** dengan link URL : <http://www.facebook.com/profile.pph?id=100008220939322>, milik Terdakwa dengan postingan-postingan yang mengandung muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan. Namun sekira antara bulan Desember 2017 dengan bulan Januari 2018 akun facebook **Rock'roll Hidupku** tersebut dirubah oleh Terdakwa menjadi akun **Sonny Libra Sonny Libra** dengan kata sandi yang sama yaitu **Mantovani**.

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa yang menjadi Indikator dan tolak ukur dari tulisan/kalimat yang bermuatan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui umum adalah tulisan atau lukisan yang mengandung muatan pernyataan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia diketahui/dilihat/dibaca oleh banyak orang (khalayak/publik/umum), karena tulisan atau lukisan tersebut dengan sengaja / dikondisi agar dapat diketahui/dilihat/dibaca oleh orang banyak.
- Bahwa atas tulisan-tulisan yang dibuat Terdakwa di Akun Facebook miliknya tersebut, maka Terdakwa telah membangkitkan rasa kebencian dan permusuhan kepada khalayak/publik terhadap keturunan etnis Cina. Atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Kantor Polda Riau untuk proses hukum lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 157 ayat (1) KUHP;

----- **ATAU** -----

KEEMPAT :

----- Bahwa ia Terdakwa **SYAFRIANTO** sebagai pemilik akun Facebook dengan <http://www.facebook.com/profile.pph?id=100008220939322>, pada kurun waktu antara hari Rabu tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan hari Jum'at tanggal 07 Juli 2017, atau setidaknya pada suatu waktu antara bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Juli 2017, atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Jasa No. 4 RT.04 RW.07 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa SYAFRIANTO merasa kesal/sakit hati kepada pemerintah setelah melihat dan membaca dari Televisi dan

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Sosial bahwa adanya ketidakadilan dalam memperlakukan umat Islam sehingga Terdakwa sebagai orang pribumi merasa tidak senang.

- Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan beberapa unit Handphone diantaranya :

1. Handphone merk Xiaomi warna putih gold dengan imei nomor 867308036929577.
2. Handphone merk Samsung warna hitam dengan imei nomor 354415052011915.
3. Handphone merk Nokia warna putih dengan imei nomor 355118073697048.
4. Handphone merk Asus warna hitam dengan imei nomor 359999065514549.
5. Handphone merk Iphone warna putih silver dengan imei nomor 013556004253114.

Berikut dengan Simcard Telkomsel, Axis, Three dan XL. Kemudian Terdakwa membuat beberapa kali tulisan di Akun Facebook milik Terdakwa dengan nama **Rock'roll Hidupku** dengan kata sandi **Mantovani**, dengan link URL :

<http://www.facebook.com/profile.php?id=100008220939322>,

dengan tulisan sebagai berikut :

Berikut dengan Simcard Telkomsel, Axis, Three dan XL. Kemudian Terdakwa membuat beberapa kali postingan di Akun Facebook milik Terdakwa dengan nama **Rock'roll Hidupku** dengan kata sandi **Mantovani**, dengan link URL :

<http://www.facebook.com/profile.php?id=100008220939322>,

dengan berita sebagai berikut :

- Pada tanggal 07 Juni 2017, dengan Url : <http://www.facebook.com/permalink.php?story>

<fbid=1936749469942399&id=100008220939322> yang berbunyi :

"Dari sekian bnyk kapolri yg saya tahu, dibawah kepemimpinan Tito inilah kredibilitas polisi hancur lebur. Polri sudah menjadi alat kekuasaan bg penguasa. Sdh tdk independen dan tdk adil dalam melihat sebuah kasus. Jgn salahkan rakyat berpikiran klu intitusi ini sprit polisi swasta bekerja buat mereka yg bs bayar...Jujur km rakyat INDONESIA msh membutuhkan polri hadir sbg penegak hukum yg adil & bermatabat..."

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 06 Juli 2017, dengan Url : <http://www.facebook.com/permalink.pph?storyfbid=1953774484906564&id=100008220939322> yang berbunyi :
"POLRI INSTITUSI PENEGAK HUKUM YG PALING BOBROK DI INDONESIA... YG SALAH DIBELA MATI"AN PD HAL SDH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YG KUAT, CONTOHNYA KASUS AHOK..."
- Pada tanggal 07 Juli 2017, dengan Url : <http://www.facebook.com/permalink.pph?storyfbid=1954094958207850&id=100008220939322> yang berbunyi :
"BAGAIMANA KIRA" KALAU KITA UMAT ISLAM HIDUP DIBAWAH KEKUASAAN KOMUNIS DAN POLISI KOMUNIS INDONESIA SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUMNYA???"
- Selanjutnya Terdakwa mengirimkan tulisan yang menghina dan melecehkan terhadap badan umum yang ada di Indonesia yaitu Institusi Kepolisian kedalam dinding / wal Akun Facebook miliknya sehingga siapa saja pemilik Akun Facebook dapat membaca tulisan yang Terdakwa unggah tersebut dan juga dapat disebar luaskan baik melalui media sosial lainnya maupun sarana lainnya.
- Bahwa terhadap tulisan-tulisan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi BAMBANG H. SIREGAR, ST., saksi SALLY CARMELIA AZIS dan saksi EDY HF SIHITE selaku Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, ketika sedang melakukan kegiatan Cyber Patroli untuk memantau media online dan jejaring social di internet dan ditemukan sebuah akun facebook nama **Rock'roll Hidupku** dengan link URL : <http://www.facebook.com/profile.pph?id=100008220939322>, milik Terdakwa dengan postingan-postingan yang mengandung muatan kebencian atau penghinaan. Namun sekira antara bulan Desember 2017 dengan bulan Januari 2018 akun facebook **Rock'roll Hidupku** tersebut dirubah oleh Terdakwa menjadi akun **Sonny Libra Sonny Libra** dengan kata sandi yang sama yaitu **Mantovani**.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Bahasa yang menjadi Indikator dan tolak ukur dari tulisan/kalimat yang dikirimkan tersebut yang bermuatan "barang siapa dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, adalah terdapatnya kalimat-kalimat yang mengandung

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



muatan penghinaan. Kalimat-kalimat yang dimaksud adalah (1) Polri sudah menjadi alat kekuasaan bagi...; (2) ... kalau institusi ini (Polri) sudah seperti polisi swasta bekerja buat mereka yang bisa bayar...; (3) ... kalau kita umat islam hidup dibawah kekuasaan komunis dan polisi komunis Indonesia sebagai aparat penegak hukumnya; Polri institusi penegak hukum yang paling bobrok di Indonesia.

- Bahwa atas tulisan-tulisan yang dibuat Terdakwa di Akun Facebook miliknya tersebut, maka Terdakwa telah melakukan penghinaan kepada khalayak/publik terhadap pemerintah yang berkuasa dan institusi Polisi. Atas perbuatan Terdakwa tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Kantor Polda Riau untuk proses hukum lebih lanjut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 207 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG H. SIREGAR S.T.**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dilakukan pemeriksaan dan di BAP di Polda Riau dan semua keterangan di dalam BAP saksi adalah benar dan saksi tetap pada keterangan pada BAP tersebut.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri sejak Bulan Februari 2017 yang beralamat kantor di Jl. Taman Jati Baru nomor 1 Tanah Abang Jakarta Pusat yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana siber.
- Bahwa kapasitas saksi adalah sebagai **Saksi Pelapor** dari perbuatan Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui media internet facebook dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008220939322> tersebut diatas.
- Bahwa untuk Tindak Pidana yang sehubungan dengan LP/778/VIII/2016/Bareskrim, tanggal 3 Agustus 2016 adalah Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) melalui media internet facebook dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008220939322>

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 jo Pasal 4 huruf (b) angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Pasal 28 Ayat (2) jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 157 Ayat (1) KUHP.

- Bahwa yang menjadi korban adalah suku, agama, ras, dan antargolongan yang disebut-sebut dalam wall/ dinding akun facebook **Rock'roll Hidupku** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008220939322> dalam hal ini masyarakat Indonesia khususnya Keturunan Etnis **CINA** dan Organisasi Kepolisian Negera Republik Indonesia (Polri).
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana yang saksi laporkan tersebut ketika saksi bersama dengan teman saksi yaitu EDY HF SIHITE dan SALLY CARMELIA AZIS berada di Kantor yaitu di Subdit Dittipidsiber Bareskrim Polri, jalan Taman Jati Baru No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat, pada Kamis, tanggal 20 Juli 2017 yang mana pada saat itu kami sedang melakukan kegiatan melakukan cyber Patroli untuk memantau media online dan jejaring social di internet dan **ditemukan** sebuah akun facebook yang telah diduga melakukan tindak pidana tersebut, sebagaimana berikut data tentang akun facebook dimaksud :

Nama Akun Facebook : **Rock'roll Hidupku** Link URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008220939322>
Informasi terkait tentang akun facebook **Rock'roll Hidupku** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008220939322>

Foto pemilik akun Facebook Rock'roll Hidupku Data yang didapat dari akun facebook Rock'roll Hidupku
Dilakukan pencarian terhadap album foto akun facebook Rock'roll Hidupku ditemukan foto dengan nama Syafrianto sebagai sekretaris BAMPERS
Didapati lagi foto dari akun facebook Rock'roll Hidupku dengan mencantumkan nomor handphone;
Setelah dicoba menyimpan nomor handphone yang didapat dari akun facebook Rock'roll Hidupku 0823 8127 7717 muncul akun whatsapp,

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui pertama kali adanya dugaan Tindak Pidana tersebut ketika saksi dan rekan-rekan saksi sedang melakukan cyber patroli di media-media social terkait dengan ujaran kebencian atau hate speech maupun berita-berita HOAX yang meresahkan masyarakat. Pada saat pencarian tersebut ditemukan sebuah akun facebook telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan berikut kata-kata / kalimat yang di tulis / posting dalam dinding / wall akun facebook **Rock'roll Hidupku** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008220939322> :

1) Waktu Posting : tgl 14 mei 2017

Url : <https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1925312611086085&set=a.1793886070895407.1073741830.100008220939322&type=3&theater>

Tulisan dalam dinding/wall akun tersebut :

"CHINA PENGHIANAT, INI YG DILAKUKAN SKRG INI OLEH CHINA" BAJINGAN UTK MENGINTERVENSI KASUS AHOK TAIK. MKNYA BELANDA IKUT MEMPROTES HASIL HUKUMAN KASUS PENODAAN AGAMA. CHINA & BELANDA INGIN MENJAJAH INDONESIA...BAIKNYA USIR HAL" YG BERBAU CHINA & BELANDA...NEGARA BABI 22 NYA"

2) Waktu Posting : tgl 09 April 2017

Url : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1905211329762880&set=pb.10_0008220939322.-2207520000.1500533904.&type=3&theater

Tulisan dalam dinding/wall akun dan gambar tersebut :

"PEMBERO & PENERIMA GELAR" GOBLOK"
SUNAN KALIJODO
(SUNAN BASUKI NURUL QOMAR)
SATU SATUNYA SUNAN YANG TIDAK SHOLAT DAN MUNGKIN JUGA BELUM DISUNAT
SEMOGA PARA PENDUKUNGNYA KELAK AKAN DIKUMPULKAN BERSAMANYA DI AKHIRAT NANTI

3) Waktu Posting : tanggal 7 Juni 2017

Url : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1936749469942399_&id=100008220939322

Tulisan dalam dinding/wall akun tersebut :

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



“Dari sekian bnyk kapolri yg saya tahu, dibawah kepemimpinan tito inilah kredibilitas polisi hancur lebur. Polri sdh menjadi alat kekuasaan bg penguasa. Sdh tdk independen dan tdk adil dalam melihat sebuah kasus. Jgn salahkan rakyat berpikiran klu intitusi ini sdh sprti polisi swasta bekerja buat mereka yg bs bayar..Jujur km rakyat INDONESIA msh membutuhkan polri hadir sbg penegak hukum yg adil & bermatabat...”

4) Waktu Posting : tgl 7 Juli 2017

Url : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1954094958207850&id=100008220939322

Gambar :

Tulisan dalam dinding/wall akun tersebut :

**“BAGAIMANA KIRA” KALAU KITA UMAT ISLAM HIDUP
DIBAWAH KEKUASAAN KOMUNIS DAN POLISI KOMUNIS
INDONESIA SEBAGAI APARAT PENEGAK
HUKUMNYA???”**

5) Waktu Posting : tgl 06 Juli 2017

Url : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1953774484906564&id=100008220939322

Tulisan dalam dinding/wall akun tersebut :

**“POLRI INSTITUSI PENEGAK HUKUM YG PALING
BOBROK DI INDONESIA...
YG SALAH DIBELA MATI”AN PD HAL SDH MEMPUYAI
KEKUATAN HUKUM YG KUAT, CONTOHNYA KASUS
AHOK...”**

6) Waktu Posting : tgl 15 Juli 2017

Url : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1959314587685887&id=100008220939322

Tulisan di gambar dalam akun tersebut :

**“TERUNGKAP JELAS”
“DALANG TERORIS DI INDONESIA ADALAH CINA . CINA .
CINA”**

- Bahwa saksi tidak mengenal terhadap Terdakwa SYAFRIANTO pemilik dari akun facebook dengan username : **Rock’roll Hidupku** dengan URL : <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008220939322>. –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tingkat viral/penyebaran luas terhadap setiap postingan dalam dalam dinding/wall dari akun **Rock'roll Hidupku** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008220939322> bisa sangat cepat, mengingat dari akun facebook tersebut memiliki **4.999** pertemanan dan bergabung dengan group :
 - BUKAN BERANDA JKW -AHOK : **277.250** anggota
 - BARISAN PENDUKUNG PRABOWO : **76.105** anggota
 - Relwn PrBowo Untuk Menuju RI 1 : **1.856** anggota
- Bahwa untuk setiap postingan dalam dinding / wall dari akun Fuad AB dengan URL <https://www.facebook.com/fuad.ab1> banyak yang memberikan tanda suka/like dan ada beberapa juga yang telah mengomentari terkait postingan tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang membuat sendiri postingan dan kalimat-kalimat tersebut.
- Bahwa terhadap seluruh barang bukti Handphone yang disita dari Terdakwa memang ada keterkaitannya terhadap postingan tersebut, karena Handphone-handphone tersebut pernah digunakan melalui kartu Sim Card yang sama.
- Bahwa dokumen bukti-bukti yang saksi miliki antara lain adalah :
 - 1 (satu) bundel *screenshots* postingan pada akun facebook dengan username : **Rock'roll Hidupku** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008220939322> -.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan keberatan :

- Bahwa postingan yang berbentuk gambar bukan dari Terdakwa melainkan Terdakwa yang men share dari postingan orang lain.
- Bahwa Terdakwa melakukan postingan tersebut hanya dengan menggunakan HP Android sedangkan HP yang lain tidak ada.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DR. ACHMAD HIDIR,M.Si**, selaku Ahli Sosiologi dari UNRI, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli pernah diperiksa dan di BAP oleh Penyidik Polda Riau memberikan keterangan sesuai dengan ilmu pengetahuan dan keahlian yang ahli miliki sehubungan dengan dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan/atau dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, yang dilakukan oleh Terdakwa SYAFRIANTO.

- Bahwa Ahli sudah pernah memberikan keterangan keahliannya di persidangan sebagai Ahli Sosiologi di PN. Pekanbaru dalam perkara Ujaran Kebencian.
- Bahwa Riwayat Pekerjaan Ahli sebagai berikut :
 - Tahun 1990 s/d sekarang sebagai Dosen Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Riau.
 - Ketua Program Magister (S2) Sosiologi FISIP Universitas Riau tahun 2010 s/d 2018.
 - Anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau tahun 2015 – 2019.

Karya Ilmiah :

Antropologi Budaya, Penerbit UR Press Pekanbaru, 2009.

- Bahwa Ahli menjelaskan maksud dari kalimat sosiologi adalah berasal dari kata Sosio atau socius yang artinya teman/kawan atau masyarakat dan logos atau logi yang artinya adalah ilmu atau kajian. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara berteman atau bermasyarakat dalam arti yang lebih luas adalah ilmu tentang masyarakat.
- Bahwa Sosiologi diperkenalkan oleh Ahli Filsafat Perancis bernama Auguste Comte pada abad 19 dalam bukunya de course of philosophy positive (atau filsafat positif), semula ia memberikan nama cabang ilmu itu sebagai fisika sosial, karena dalam masyarakat itu hukum-hukumnya seperti dalam ilmu fisika yang bersifat mekanis, tetapi kemudian ia merubahnya menjadi Sociology yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti dari kata socius yaitu teman atau masyarakat dan logos atau logi yang berarti ilmu. Maka sejak itu ilmu tentang masyarakat dikenal sebagai sosiologi.
- Bahwa yang menjadi objek studi dalam menjalin hubungan di dalam kehidupan bermasyarakat adalah bahwa sosiologi itu mempelajari statika dan dinamika masyarakat. Untuk statika masyarakat dipelajari antara lain tentang struktur masyarakat, kebudayaan, norma, nilai

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



yang ada di dalam masyarakat. Sedangkan dinamika masyarakat antara lain mempelajari tentang perubahan sosial, mobilitas sosial, interaksi sosial, konflik dan lain sebagainya.

- Bahwa yang menjadi objek hakiki dan ciri-ciri yang dimiliki seseorang apabila dikaitkan dengan ilmu sosiologi adalah: (1) Statika Masyarakat, bahwa setiap orang/masyarakat memiliki tata nilai, norma dan kebudayaannya masing-masing dan itu dibentuk oleh struktur sosial di mana mereka berada dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. (2) Dinamika masyarakat, bahwa setiap orang/masyarakat akan mengalami perubahan sosial, ekonomi dan juga budaya (walaupun lambat), perubahan ini sebagai akibat adanya interaksi sosial di kalangan masyarakat sehingga melahirkan mobilitas sosial secara vertikal maupun horizontal yang terkadang menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat.
- Bahwa akibat postingan tersebut yang tersebar di sosial media telah melukai nilai dan norma masyarakat dan kelompok tertentu, karena mengandung ucapan kebencian terhadap suku dan atau ras serta institusi negara dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, akibat postingan yang diduga dilakukan oleh Sdr. Syafrianto dapat berdampak pada kehidupan lingkungan bermasyarakat sebab: (1) Di dalam setiap masyarakat, pasti memiliki kebudayaan yang mengatur tentang tata nilai, norma, kepatutan dan lain sebagainya yang memang bersifat statis (walaupun mengalami perubahan, tetapi perubahannya bersifat lambat). Norma dan nilai tersebut sebagai acuan dalam masyarakat untuk bertindak karena mengatur kehidupan masyarakatnya (yang bersifat struktur sosial). Oleh karenanya bila ada pihak lain yang mencela atau mencoba melecehkan tatanan moral, nilai tentang suatu dalam masyarakat tertentu, maka masyarakat yang dilecehkan akan melakukan resistensi dan perlawanan. Karena sesuatu yang mereka anggap berharga telah dilecehkan oleh masyarakat lain, baik itu masyarakat secara internal apatah lagi masyarakat eksternal. Dalam konteks dinamika masyarakat, khususnya dalam interaksi sosial, ada yang bersifat asosiatif dan disasosiatif. Khusus disasosiatif bisa terjadi konflik dan perpecahan bila ikatannya melemah, maka diperlukan katup pengaman dalam hubungan sosial kemasyarakatan dan saling menghargai satu sama lainnya.

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



- Bahwa akibat postingan Terdakwa maka telah menyinggung tata nilai, norma dan rasa primordialisme etnis dan institusi lainnya. Primordialisme dan etnosentrisme dalam setiap suku bangsa (ataupun institusi) akan selalu ada, dan itu memang akan selalu menimbulkan prasangka sosial yang melahirkan stereotype bagi kelompok yang lain. Oleh karena itu bila seseorang atau kelompok tertentu melakukan ujaran kebencian ataupun sejenisnya terhadap etnis atau institusi tertentu, maka akan memicu resistensi dari kelompok sosial lainnya yang merasa dilecehkan akibatnya akan menimbulkan reaksi yang negatif dari masyarakat atau institusi kelompoknya.
- Bahwa dampak dari perbuatan tersebut akan berakibat melukai rasa primordialisme etnis Tionghoa maupun institusi POLRI. Karena masing-masing etnis dan institusi memiliki tata nilai dan norma serta rasa etnosentrisme yang tinggi. Bila rasa etnosentris disentil dan diejek dapat menimbulkan reaksi perlawanan dari etnis lainnya sehingga dapat menimbulkan disharmonisasi sosial dan akan mengganggu integrasi masyarakat.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Syafrianto, jelas telah melanggar ketentuan kehidupan berbangsa dan bertetangga. Karena akibat postingannya itu telah melukai rasa primordialisme dan etnosentris dari komunitas tertentu (khususnya etnis Tionghoa). Itulah sebabnya bila berujar dilarang menyentuh SARA karena sangat rawan menimbulkan sentimen etnosentris dari kelompok lainnya.

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. ADI SETYA, S.Kom, selaku Ahli Digital Forensik Bareskrim Polri, dibacakan BAP pada saat Penyidikan dibawah sumpah dan dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah dilakukan pemeriksaan dan di BAP di Polda Riau dan semua keterangan di dalam BAP Ahli adalah benar dan Ahli tetap pada keterangan pada BAP tersebut.
- Bahwa Ahli diperiksa dipersidangan ini selaku Ahli Digital Forensik Laboratorium Cyber Forensik Bareskrim Polri.
- Bahwa pendidikan khusus Ahli, sebagai berikut :
 - Cyber Crime Investigations and internet forensic Training, 15 Maret 2013.

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikasi ACE (Access Data Certified) Examiner, lulus tahun 2013.
 - Digital Forensic and Equipment Grant Consultation, DSS/ATA, lulus Agustus 2013.
 - Interview & interrogation Course, September 2013.
 - Basic Linux For File System Forensics and InDepth Smartphone Forensics, April 2014.
 - Basic Investigation of Computers and Electronic Crime Program, April 2014.
 - Trainer pada pelatihan Komputer Forensik.
- Bahwa Ahli melakukan Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 45-II-2018-CYBER_01, 1 (satu) unit hp merek xiaomi warna putih gold imei 867308036929577, ditemukan informasi sebagai berikut :

a.

Selected Manufacturer	Xiaomi
Device Name	Redmi 4X
Imei	867308036929577

- 1) Data kontak sebanyak 52 (lima puluh dua) kontak.
- 2) Komunikasi sms sebanyak 86 (delapan puluh enam) sms.
- 3) File gambar sebanyak 3196 (tiga ribu seratus sembilan puluh enam) gambar dan video sebanyak 106 (seratus enam) video.

- b. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 45-II-2018-CYBER_02, 1 (satu) unit hp merek samsung model gt-e1195 warna putih gold imei 354415052011915, ditemukan informasi sebagai berikut;

Selected Manufacturer	Samsung GSM
Device Name	GT-E1195
IMSI	510108182277717
IMEI	354415052011915

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Data kontak sebanyak 457 (empat ratus lima puluh tujuh) kontak;
 - 2) Komunikasi sms sebanyak 117 (seratus tujuh belas) sms;
 - 3) Komunikasi sms yang telah terhapus sebanyak 5 (lima) sms;
- c. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 4!

CYBER_03, 1 (satu) unit hp merek nokia model rm-1134 warna 355118073697048, ditemukan informasi sebagai berikut;

Selected	Nokia GSM
Manuf acture r	
Device Name	105 (RM-1134)
IMSI	51010858266525 2
Imei	35511807369704 8

- 1) Data kontak sebanyak 50 (lima puluh) kontak;
 - 2) Data kontak yang telah terhapus sebanyak 28 (dua puluh delapan) kor
 - 3) Komunikasi sms sebanyak 272 (dua ratus tujuh puluh dua) sms;
 - 4) Komunikasi panggilan sebanyak 113 (seratus tiga belas) sms
- d. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 4!

CYBER_04, 1 (satu) unit hp merek asus model asus z00ad warna 359999065514549, tidak ditemukan informasi karena usb port tidak terd system operasi;

- e. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 4!

CYBER_05, 1 (satu) unit hp merek iphone model a1429 warna putih 013556004253114, tidak ditemukan informasi karena handset rusak;

- f. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 4!

CYBER_06, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210078182277717, informasi sebagai berikut;

ICCID	89621007818227771 70
IMSI	510108182277717

- 1) Komunikasi sms sebanyak 4 (empat) sms;
- 2) Data kontak sebanyak 12 (dua belas) kontak;

- g. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 4!

CYBER_08, 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210008582665252, informasi sebagai berikut;

ICCID	89621000858266525 24
IMSI	510108582665252

- 1) Data kontak sebanyak 15 (lima belas) kontak;

- h. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 4!

CYBER_09, 1 (satu) buah simcard xl iccid 896211503611335900,



putusan.mahkamahagung.go.id

ICCID	89621150361133590
IMSI	510113611335900

informasi sebagai berikut :

ICCID		89621166361546099
		57
IMSI		510113615460995

sebagai berikut

ICCID	89628990007538484
	279
IMSI	510897211843947

informasi sebagai berikut :--

ICCID	8962116644236559109
IMSI	510114423655910

I. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 45-II-2018- CYBER_13, 1 (satu) keping CD merek Verbatim kapasitas 700mb, ditemukan informasi sebagai berikut :-----File name	MD5
facebook-	db1f6cf0a4c40ddbdf922f536a0b662f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sonnylibralibra.zip

mPemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 45-II-2018-CYBER_13, 1 (satu) keping DVD kapasitas 4.7 GB, ditemukan informasi sebagai berikut:-----

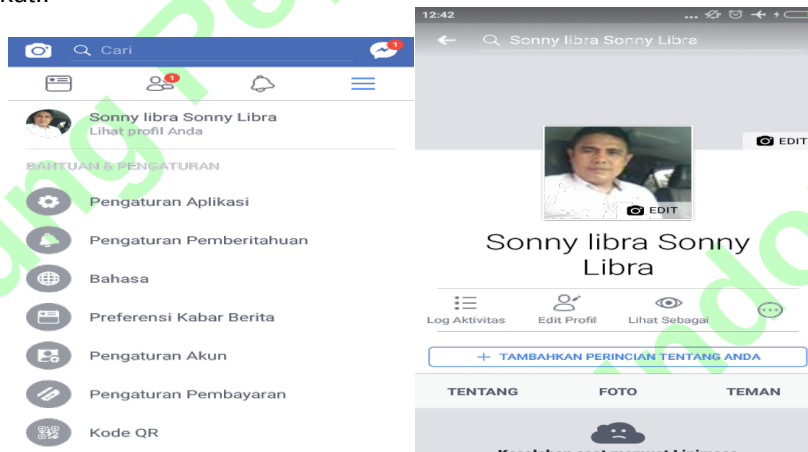
File name	MD5
facebook-100008220939322.zip	7df2e2ebf5da4703865f4baa93ab53a0

- Ahli menjelaskan terhadap hasil pemeriksaannya bahwa ;

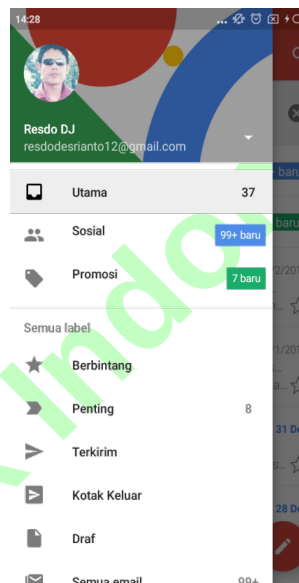
PEMERIKSAAN 45-II-2018-CYBER_01

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 45-II-2018-CYBER_01, 1 (satu) unit hp merek xiaomi warna putih gold imei 867308036929577, ditemukan data-data sebagai berikut :

Ditemukan akun facebook dengan nama user "Sonny libra Sonny Libra" yang terkoneksi pada handset kemudian dilakukan screen capture menggunakan Cellebrite dengan tampilan sebagai berikut:-----



Ditemukan akun Gmail "resdodesrianto12@gmail.com" terhubung pada



handset dengan tampilan sebagai berikut;



Halo Resdo,

Kami menerima permintaan untuk mengatur ulang kata sandi Facebook

PEMERIKSAAN 45-II-2018-CYBER_02;

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 45-II-2018-CYBER_02, 1 (satu) unit hp merek samsung model gt-e119! warna hitam imei 354415052011915, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan; -----

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



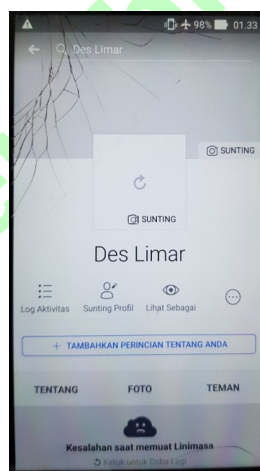
PEMERIKSAAN 45-II-2018-CYBER_03;

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 45-II-2018-CYBER_03, 1 (satu) unit hp merek nokia model rm-1134 warna putih imei 355118073697048, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

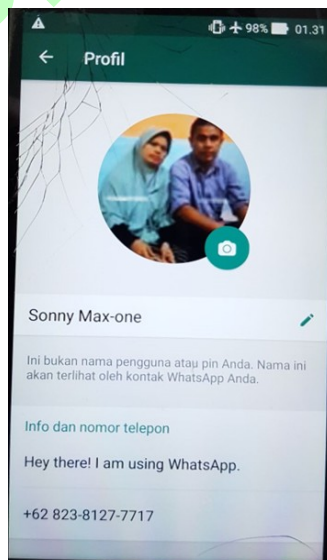
PEMERIKSAAN 45-II-2018-CYBER_04;

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 45-II-2018-CYBER_04, 1 (satu) unit hp merek asus model asus z00a warna hitam imei 359999065514549, ditemukan data-data sebagai berikut

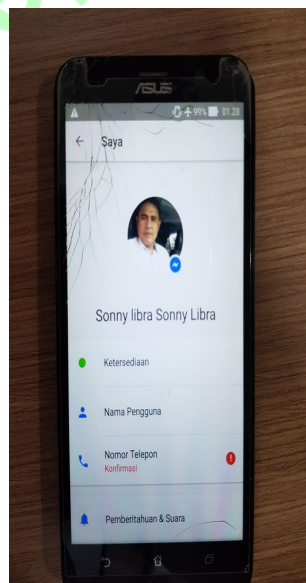
Ditemukan akun *facebook* dengan nama user “Des Limar” yang terkoneksi pada *handset* kemudian dilakukan pengambilan foto terhadap barang bukti dengan tampilan sebagai berikut; -----



Ditemukan Aplikasi Whatsapp dengan nama user “Sonny Max-one (+6282381277717)” yang terkoneksi pada *handset* kemudian dilakukan pengambilan foto terhadap barang bukti dengan tampilan sebagai berikut;



Ditemukan Aplikasi Facebook Messenger dengan nama user "Sonny libra" yang terkoneksi pada *handset* kemudian dilakukan pengambilan foto terhadap barang bukti dengan tampilan sebagai berikut;



PEMERIKSAAN 45-II-2018-CYBER_05;

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 45-II-2018-CYBER_05, 1 (satu) unit hp merek iphone model a1429 warna putih silver imei 013556004253114, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

PEMERIKSAAN 45-II-2018-CYBER_06;

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 45-II-2018-CYBER_06, 1 (satu) buah simcard telkomsel icc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6210078182277717, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

PEMERIKSAAN 45-II-2018-CYBER_07;

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 45-II-2018-CYBER_07, 1 (satu) buah simcard telkomsel icc

6210036432400272, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

PEMERIKSAAN 45-II-2018-CYBER_08;

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 45-II-2018-CYBER_08, 1 (satu) buah simcard telkomsel icc

6210008582665252, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

PEMERIKSAAN 45-II-2018-CYBER_09;

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 45-II-2018-CYBER_09, 1 (satu) buah simcard xl icc

896211503611335900, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

PEMERIKSAAN 45-II-2018-CYBER_10;

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 45-II-2018-CYBER_10, 1 (satu) buah simcard xl icc

896211663615460995, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

PEMERIKSAAN 45-II-2018-CYBER_11;

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 45-II-2018-CYBER_11, 1 (satu) buah simcard tri iccid 8990007538484279

tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan;

PEMERIKSAAN 45-II-2018-CYBER_12;

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 45-II-2018-CYBER_12, 1 (satu) buah simcard axis icc

896211664423655910, tidak ditemukan data-data yang terkait dengan maksud pemeriksaan :

PEMERIKSAAN 45-II-2018-CYBER_13

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti 45-II-2018-CYBER_13,1 (satu) keping CD merek Verbatim kapasitas 700mb, ditemukan informasi sebagai berikut :

File dengan nama "facebook-sonnylibralibra.zip" yang merupakan hasil export dari akun Facebook dengan username "sonnylibra.libra", dengan detail sebagai berikut :

File name	MD5
-----------	-----

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



facebook- sonnylibralibra.zi p	db1f6cf0a4c40dddbdf922f536a0b662f
--------------------------------------	-----------------------------------

Sonny Libra

Profil	https://www.facebook.com/sonnylibra.libra
Tanggal Pendaftaran	19 Januari 2018 pukul 13:10 UTC+07
Alamat	
Neighborhood	
Telepon	0823-8127-7717 (Ponsel)
Ulang Tahun	1 Oktober 1969
Jenis Kelamin	Laki-laki
Current City	Kota Pekanbaru
Hometown	Kota Pekanbaru
Pendidikan	- SMAN 1 Dumai - SMA N 1 Bt. Kapas
Workplace	Wiraswasta
Other	Satri John, Mico Pasisie, Karlina Susanti
Grup	Silaturahmi HK

PEMERIKSAAN 45-II-2018-CYBER_14;

Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan NomorBarangBukti 45-II-2018-CYBER_14,1 (satu) keping DVD kapasitas 4.7 GB, ditemukan informasi sebagai berikut :

File dengannama "facebook-100008220939322.zip" yang merupakanhasilexportdariakun Facebook denganID-Facebook "100008220939322", dengan detail sebagai berikut :

File name	MD5
facebook- 100008220939322.zip	7df2e2ebf5da4703865f4baa93ab53a0



Sonny Libra Sonny Libra



Profil	https://www.facebook.com/profile.php?id=100008220939322
Tanggal Pendaftaran	22 April 2014 pukul 16:55 UTC+07
Emails	- peter.son17@yahoo.co.id 100008220939322@facebook.com(Previous Email) - sonnylibra69@yahoo.co.id(Tertunda)
Alamat	
Neighborhood	
Telepon	0811-1002-112 (Ponsel)
Ulang Tahun	1 Oktober 1988
Jenis Kelamin	Laki-laki
Other names	Sonny Libra (Nama panggilan)
Previous names	- Sonny Max-one Rock'roll (19 Januari 2018 pukul 14:04 UTC+07) - Rock'roll Sonny Max-one (17 Januari 2018 pukul 4:51 UTC+07)
Current City	Kota Pekanbaru
Hometown	Painan
Status Hubungan	Menikah dengan Des Limar

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Keluarga	- o Tree Weep (Keponakan) - o Resky desrianto saputra & Resdo desrianto julian (Anak)
Pendidikan	• SMP N 1 BATANG KAPAS • Sman 1 Batang Kapas • smp 1 Payakumbuh • SMAN 1 Dumai • SMAN1
Music	POWERSLAVES, BOOMERANG, Brad Whitford, Steven Tyler, Bon Jovi, Aerosmith, God Bless, Sarjana Muda, IAN ANTONO, Iwan Fals, Sound's the ska
Books	Apa Cerita
Movies	Palestina Terkini, Young Guns, LANUN MOVIEz
Television	Dr Aamir Liaquat Husain
Favorite Teams	FC Barcelona, Manchester United
Favorite Athletes	Leo Messi, Valentino Rossi VR46 Official
Games	Adventures of Baki
Clothing	Dewi Busana Lunang, Suami Terbaik Oktober, Anggun Anggreini, Lumintu Olshop, Megamine
Websites	Berita Politik, MISTERUDDIN, Umat Islam, PortalPiyungan, Serubareng, Dakwah Muslim, soreini.com, RepublikaOnline, Tarbawia, Hidayatullah Online, Trailer Addict
Movies watched	The Conjuring, Young Guns

Ditemukan postingan pada tanggal “4 Mei 2017” dan “6 Juli 2017 dengan detail sebagai berikut :

4 Mei 2017 pukul 14:59 UTC+07

CHINA PENGHIANAT, INI YG DILAKUKAN SKRG INI OLEH CHINA"
BAJINGAN UTK MENGINTERVENSI KASUS AHOK TAIK. MKNYA

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



BELANDA IKUT MEMPROTES HASIL HUKUMAN KASUS PENODAAN AGAMA. CHINA & BELANDA INGIN MENJAJAH INDONESIA...BAIKNYA USIR HAL" YG BERBAU CHINA & BELANDA...NEGARA BABI 22 NYA

6 Juli 2017 pukul 21:59 UTC+07

POLRI INSTITUSI PENEGAK HUKUM YG PALING BOBROK DI INDONESIA... YG SALAH DIBELA MATI"AN PD HAL SDH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YG KUAT, CONTOHNYA KASUS AHOK...

- Bahwa pada temuan pemeriksaan barang bukti nomor 45-II-2018-CYBER_04, 1 (satu) unit hp merek asus model asus z00ad warna hitam imei 359999065514549, ditemukan Aplikasi Facebook Messenger dengan nama user "Sonny libra Sonny libra". Akun tersebut merupakan akun yang sama melakukan posting terkait dengan postingan yang ditemukan pada Barang buktinya nomor 45-II-2018-CYBER_13, 1 (satu) keping CD merek Verbatim kapasitas 700mb, yang menyebutkan kalimat sebagai berikut :

4 Mei 2017 pukul 14:59 UTC+07

CHINA PENGHIANAT, INI YG DILAKUKAN SKRG INI OLEH CHINA" BAJINGAN UTK MENGINTERVENSI KASUS AHOK TAIK. MKNYA BELANDA IKUT MEMPROTES HASIL HUKUMAN KASUS PENODAAN AGAMA. CHINA & BELANDA INGIN MENJAJAH INDONESIA...BAIKNYA USIR HAL" YG BERBAU CHINA & BELANDA...NEGARA BABI 22 NYA.

6 Juli 2017 pukul 21:59 UTC+07

POLRI INSTITUSI PENEGAK HUKUM YG PALING BOBROK DI INDONESIA... YG SALAH DIBELA MATI"AN PD HAL SDH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YG KUAT, CONTOHNYA KASUS AHOK...

Terhadap keterangan Ahli Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja pada develover perumahan PT. Mantovani Riau Persada sebagai Mareketing, perusahaan tempat Terdakwa bekerja bergerak dibidang perumahan dengan alamat kantor Jl. Garuda Sakti Km. 2,5 Simpang Baru Panam. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa adalah untuk mengurus administrasi dan penjualan rumah yang dikelola oleh PT. Mantovani Riau Persada.
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 pukul 06.30 Wib di rumah Terdakwa dengan alamat Jalan Jasa Nomor 4 RT.4 RW. 7 Kelurahan LB. Timur Kec. Payung Sekaki Provinsi Riau.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena diduga melakukan Tindak pidana pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) melalui media Facebook dengan nama akun facebook **Rock'roll Hidupku** dan/atau dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa yang ada di Indonesia.
- Bahwa dalam hal menggunakan computer dan internet Terdakwa hanya bisa mengoperasikan media social Facebook, dalam hal membuat akun facebook tersebut Terdakwa meminta bantuan operator warnet sekitar tahun 2010 dikota Pekanbaru tetapi Terdakwa lupa nama dan alamat warnet tersebut. Dalam hal keahlian khusus Terdakwa tidak memilikinya.
- Bahwa dalam berkomunikasi melalui media internet Terdakwa mempunyai :

Akun Email :

peter.son17@yahoo.co.id untuk password Terdakwa lupa;

akun facebook :

a. SONNY LIBRA SONNY LIBRA dengan user login peter.son17@yahoo.co.id dan Password mantovani;

b. SONNY LIBRA dengan user login 082381277717 password laki-laki

Akun Instagram:

SONNY_LIBRA dengan login 082381277717 dan password Terdakwa tidak tau karena yang membuatkan anak Terdakwa dan Terdakwa hanya nmenggunakan untuk upload Photo saja; Terdakwa belajar sendiri mengenai media social.

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang membuat akun facebook dengan nama SONNY LIBRA SONNY LIBRA sekitar tahun 2014 di warnet didaerah mana Terdakwa lupa, Terdakwa membuat akun facebook tersebut menggunakan computer yang terdapat di warnet tersebut; Terdakwa sendiri yang membuat akun facebook dengan nama SONNY LIBRA SONNY LIBRA sekitar tahun 2014 di Warnet didaerah mana Terdakwa lupa, Terdakwa membuat akun facebook tersebut menggunakan computer yang terdapat di warnet tersebut.
- Bahwa Akun facebook a.n SONNY LIBRA SONNY LIBRA <https://web.facebook.com/profile.php?id=100008220939322>.
- Bahwa User name login ke facebook yaitu menggunakan email peter.son17@yahoo.co.id dan Password mantovani;
- Bahwa Selama ini yang mengetahui user name dan password akun facebook dengan nama SONNY LIBRA hanya Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak pernah memberikan akses kepada orang lain;
- Bahwa Media yang Terdakwa gunakan untuk mengakses akun facebook dengan nama SONNY LIBRA SONNY LIBRA milik Terdakwa adalah menggunakan Handpone Xiomi milik istri Terdakwa dan handphone asus milik anak Terdakwa dan untuk koneksi internetnya menggunakan provider xl, three, dan telkomsel, karena Terdakwa hanya menggunakan system paket baru dan sekali pakai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun facebook SONNY LIBRA SONNY LIBRA tersebut untuk mencari/menambah teman aja di social media dan silaturahmi melalui media social, tetapi selanjutnya Terdakwa kurang bisa mengendalikan diri dan menulis kalimat yang mengandung SARA tersebut untuk mengungkapkan kekesalan hati Terdakwa.
- Bahwa Login awal akun facebook dengan nama SONNY LIBRA SONNY LIBRA dengan URL <https://web.facebook.com/profile.php?id=1000082209393> menggunakan :
user name : peter.son17@yahoo.co.id;
password : mantovani,
- Bahwa Untuk tampilan kronologis facebook, mengingat Terdakwa banyak dan panjang maka Terdakwa berikan user name dan password kepada Penyidik untuk dilakukan Penyitaan;.

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan url https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1925312611086085&set=a.179_3886070895407_1073741830.100008220939322&type=3&theater
Waktu Posting : tgl 14 mei 2017;
2. Tulisan dalam dinding/wall akun tersebut :
"CHINA PENGHIANAT, INI YG DILAKUKAN SKRG INI OLEH CHINA" BAJINGAN UTK MENGINTERVENSI KASUS AHOK TAIK. MKNYA BELANDA IKUT MEMPROTES HASIL HUKUMAN KASUS PENODAAN AGAMA. CHINA & BELANDA INGIN MENJAJAH INDONESIA...BAIKNYA USIR HAL" YG BERBAU CHINA & BELANDA...NEGARA BABI 22 NYA"
3. Url : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1905211329762880&set=pb.10_0008220939322_-2207520000.1500533904.&type=3&theater
Waktu Posting : tgl 09 April 2017
4. Tulisan dalam dinding/wall akun dan gambar tersebut :
"PEMBERO & PENERIMA GELAR" GOBLOK"
SUNAN KALIJODO
(SUNAN BASUKI NURUL QOMAR)
SATU SATUNYA SUNAN YANG TIDAK SHOLAT DAN
MUNGKIN JUGA BELUM DISUNAT
SEMOGA PARA PENDUKUNGNYA KELAK AKAN
DIKUMPULKAN BERSAMANYA DI AKHIRAT NANTI
5. Url : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1936749469942399_&id=100008220939322
Waktu Posting : tanggal 7 Juni 2017
6. Tulisan dalam dinding/wall akun tersebut :
"Dari sekian bnyk kapolri yg saya tahu, dibawah kepemimpinan tito inilah kredibilitas polisi hancur lebur. Polri sdh menjadi alat kekuasaan bg penguasa. Sdh tdk independen dan tdk adil dalam melihat sebuah kasus. Jgn salahkan rakyat berpikiran klu intitusi ini sdh sprti polisi swasta bekerja buat mereka yg bs bayar..Jujur km rakyat INDONESIA msh membutuhkan polri hadir sbg penegak hukum yg adil & bermatabat..."
7. Url : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1954094958207850_&id=100008220939322

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waktu Posting : tgl 7 Juli 2017

Tulisan dalam dinding/wall akun tersebut :

**"BAGAIMANA KIRA" KALAU KITA UMAT ISLAM HIDUP
DIBAWAH KEKUASAAN KOMUNIS DAN POLISI KOMUNIS
INDONESIA SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUMNYA???"**

8. Url : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1953774484906564&id=100008220939322

Waktu Posting : tgl 06 Juli 2017

Tulisan dalam dinding/wall akun tersebut :

**"POLRI INSTITUSI PENEGAK HUKUM YG PALING BOBROK
DI INDONESIA...
YG SALAH DIBELA MATI"AN PD HAL SDH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YG KUAT, CONTOHNYA **KASUS
AHOK...**"**

9. Url : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1959314587685887&id=100008220939322

Waktu Posting : tgl 15 Juli 2017

Tulisan di gambar dalam akun tersebut :

**"TERUNGKAP JELAS"
"DALANG TERORIS DI INDONESIA ADALAH CINA . CINA .
CINA"**

- Bahwa Terdakwa pernah membagikan postingan foto atau gambar sebagaimana yang diperlihatkan dipersidangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa membagikan gambar sesuai dengan tanggal yang di diperlihatkan tersebut, dan media yang Terdakwa gunakan adalah handphone merk asus milik anak Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa membagikan postingan tersebut adalah sebagai ungkapan kekesalan hati Terdakwa kepada pemerintah setelah membaca dan melihat informasi dari media social dan media visual (televisi) karena Terdakwa sebagai warga pribumi melihat ketidakadilan dalam memperlakukan umat islam.
- Bahwa awalnya Terdakwa terpengaruh dalam perkara AHOK yang telah melakukan ujaran kebencian terhadap umat islam, yang Terdakwa ketahui dan lihat di Televisi serta Media Online. Sehingga Terdakwa terpropokasi untuk menyampaikan kekesalan dan kekecewaannya di Media Online tersebut untuk diketahui oleh masyarakat umum.

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita oleh Penyidik pada Hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018, sekitar Jam 06.30 WIB, bertempat di rumah tinggal Terdakwa dengan alamat Jalan Jasa Nomor 4 Rt.4 Rw. 7 Kelurahan LB. Timur Kec. Payung Sekaki Provinsi Riau.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan dengan menyebarkan dan mengirimkan postingan tulisan yang mengandung ujaran kebencian, penghinaan, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) melalui media Facebook, dan media sosial online lainnya adalah dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.;
- Bahwa maksud dari tulisan tersebut dengan pengertian dari kata itu ialah bahwa Terdakwa ingin mengatakan bahwa **“CHINA PENGHIANAT, INI YANG DILAKUKAN SEKARANG INI OLEH CHINA” BAJINGAN UNTUK MENGINTERVENSI KASUS AHOK TAIK (KOTORAN). MAKANYA BELANDA IKUT MEMPROTES HASIL HUKUMAN KASUS PENODAAN AGAMA. CHINA & BELANDA INGIN MENJAJAH INDONESIA...BAIKNYA USIR HAL” YANG BERBAU CHINA & BELANDA...NEGARA BABI (BINATANG) KEDUANYA”**.- Pada saat melakukan postingan kalimat diatas saat itu Terdakwa sedang berada di Kota Pekanbaru namun Terdakwa tidak ingat lagi tempatnya secara pasti.
- Bahwa Terdakwa tidak paham dengan kalimat diatas karena Terdakwa hanya membagikan atau men ser kiriman orang lain, dan pada waktu itu Terdakwa juga sedang berada di kota pekanbaru namun tidak ingat lagi keberadaan Terdakwa secara pasti.
- Bahwa maksud dari tulisan tersebut dengan pengertian dari kata POLRI INSTITUSI PENEGAK HUKUM YG PALING BOBROK DI INDONESIA... YG SALAH DIBELA MATI"AN PD HAL SDH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YG KUAT, CONTOHNYA KASUS AHOK... Bahwa maksud dari tulisan tersebut dengan pengertian dari kata itu ialah ialah “Dari sekian banyak kapolri yang Terdakwa tahu, dibawah kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian inilah kredibilitas polisi menurun. Polri sudah menjadi alat kekuasaan bagi penguasa. Sudah tidak independen dan tidak adil dalam melihat sebuah kasus. Jagan salahkan rakyat berpikiran kalau intitusi ini sudah seperti polisi swasta bekerja buat mereka yg bisa bayar..Jujur kami rakyat INDONESIA masih membutuhkan POLRI hadir sabagai penegak

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yg adil & bermatabat..." Dan postingan tersebut juga dibuat ketika Terdakwa berada di Pekanbaru.

- Bahwa maksud dari tulisan tersebut dengan pengertian dari kata itu ialah "“BAGAIMANA KIRA” KALAU KITA UMAT ISLAM HIDUP DIBAWAH KEKUASAAN KOMUNIS DAN POLISI KOMUNIS INDONESIA SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUMNYA???” dalam bahasa yang saya Terdakwa pahami ialah berarti : Terdakwa mengandaikan apabila komunis sudah menguasai negara Indonesia ini dan pada saat melakukan postingan tersebut Terdakwa berada di Pekanbaru.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu arti dan maksud kalimat “TERUNGKAP JELAS” “DALANG TERORIS DI INDONESIA ADALAH CINA . CINA . CINA” karena waktu itu Terdakwa hanya membagikan atau men Ser kalimat dari orang lain, dan pada saat postingan tersebut Terdakwa berada di kota Pekanbaru.
- Bahwa Akun yang Terdakwa gunakan untuk menyebarkan informasi yang diduga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dan/atau menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum tersebut ialah akun Rock’roll, namun setelah itu beberapa bulan kemudian antara bulan Desember 2017 dengan bulan Januari 2018 akun Rock’roll Terdakwa rubah menjadi akun Sonny Libra Sonny Libra dengan sandi yang tidak berubah yaitu Mantovani dan kedua akun tersebut adalah akun Facebook milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan postingan kalimat diatas saat itu Terdakwa sedang berada di kota Pekanbaru namun Terdakwa tidak ingat lagi tempatnya secara pasti, akan tetapi setiap melakukan Postingan yang paling sering Terdakwa berada dirumah pada saat itu di Jln. Jasa nomor 4 kelurahan labuh baru timur kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru.
- Bahwa semua postingan tersebut diatas memang benar postingan yang Terdakwa sebarikan melalui akun Facebook milik Terdakwa yaitu akun Rock’roll dan akun Sonny Libra.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atas nama SYAFRIANTO dengan NIK 1471110110690023;
- 1 (satu) buah Xiaomi dengan Imei :
867308036929577.
867308036929585.
- 1 (satu) buah Samsung warna hitam dengan nomor Imei :
35441505201191/5;
- 1 (satu) buah Nokia warna putih dengan nomor Imei :
355118073697048;
- 1 (satu) buah Asus warna hitam dengan nomor imei :
359999065514549;
359999065514557;
- 1 (satu) buah Iphone dalam keadaan mati.
- 1 (satu) buah Simcard Three dengan MSIDN :
8990007538484279;
- 1 (satu) buah Simcard AXIS dengan MSIDN :
896211664423655910-9;
- 3 (tiga) buah Simcard Telkomsel dengan MSIDN :
6210078182277717;
6210036432400272;
6210008582665252;
- 2 (dua) buah Simcard XL dengan MSIDN :
896211503611335900-3;
896211663615460995-7;
- 1 (satu) buah akun Facebook <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008220939322> kemudian di download dan di export ke dalam CD;
- 1 (satu) buah akun Facebook <https://www.facebook.com/sonnylibra.libra> kemudian di download dan di export ke dalam CD.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Bambang H. Siregar bersama dengan EDY HF SIHITE dan SALLY CARMELIA AZIS berada di Kantor yaitu di Subdit

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditipidsiber Bareskrim Polri, jalan Taman Jati Baru No. 1 Tanah Abang Jakarta Pusat, pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 pada saat itu sedang melakukan kegiatan melakukan cyber Patroli untuk memantau media online dan jejaring social di internet dan **ditemukan** sebuah akun facebook yang telah diduga melakukan tindak pidana tersebut, sebagaimana berikut data tentang akun facebook dimaksud :

Nama Akun Facebook : **Rock'roll Hidupku** Link URL :
<https://www.facebook.com/profile.php?id=100008220939322>
Informasi terkait tentang akun facebook **Rock'roll Hidupku**
dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008220939322>

Foto pemilik akun Facebook Rock'roll Data yang didapat dari akun
Hidupku facebook Rock'roll Hidupku

Dilakukan pencarian terhadap album foto akun facebook Rock'roll Hidupku

ditemukan foto dengan nama Syafrianto sebagai sekretaris BAMPERS

Didapati lagi foto dari akun facebook Rock'roll Hidupku dengan

mencantumkan nomor handphone;

Setelah dicoba menyimpan nomor handphone yang didapat dari akun

facebook Rock'roll Hidupku 0823 8127 7717 muncul akun whatsapp;

- Bahwa kata-kata / kalimat yang di tulis / posting dalam dinding / wall akun

facebook **Rock'roll Hidupku** dengan URL
<https://www.facebook.com/profile.php?id=100008220939322> :

Waktu Posting : tgl 14 mei 2017

Url : [https://www.facebook.com/photo.php?](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1925312611086085&set=a.1793886070895407.1073741830.100008220939322&type=3&theater)

[fbid=1925312611086085&set=a.179](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1925312611086085&set=a.1793886070895407.1073741830.100008220939322&type=3&theater)

[3886070895407.1073741830.100008220939322&type=3&the](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1925312611086085&set=a.1793886070895407.1073741830.100008220939322&type=3&theater)

[ater](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1925312611086085&set=a.1793886070895407.1073741830.100008220939322&type=3&theater)

Tulisan dalam dinding/wall akun tersebut :

**"CHINA PENGHIANAT, INI YG DILAKUKAN SKRG INI OLEH
CHINA" BAJINGAN UTK MENGINTERVENSI KASUS AHOK
TAIK. MKNYA BELANDA IKUT MEMPROTES HASIL HUKUMAN
KASUS PENODAAN AGAMA. CHINA & BELANDA INGIN
MENJAJAH INDONESIA...BAIKNYA USIR HAL" YG BERBAU
CHINA & BELANDA...NEGARA BABI 22 NYA"**

Waktu Posting : tgl 09 April 2017

Url : [https://www.facebook.com/photo.php?](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1905211329762880&set=pb.100008220939322.-2207520000.1500533904.&type=3&theater)

[fbid=1905211329762880&set=pb.10 0008220939322.-](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1905211329762880&set=pb.100008220939322.-2207520000.1500533904.&type=3&theater)

[2207520000.1500533904.&type=3&theater](https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1905211329762880&set=pb.100008220939322.-2207520000.1500533904.&type=3&theater)

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gambar :

Tulisan dalam dinding/wall akun dan gambar tersebut :

"PEMBERO & PENERIMA GELAR" GOBLOK"

SUNAN KALIJODO

(SUNAN BASUKI NURUL QOMAR)

**SATU SATUNYA SUNAN YANG TIDAK SHOLAT DAN MUNGKIN
JUGA BELUM DISUNAT**

**SEMOGA PARA PENDUKUNGNYA KELAK AKAN
DIKUMPULKAN BERSAMANYA DI AKHIRAT NANTI**

Waktu Posting : tanggal 7 Juni 2017

Url : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1936749469942399 &id=100008220939322

Tulisan dalam dinding/wall akun tersebut :

**"Dari sekian bnyk kapolri yg saya tahu, dibawah
kepemimpinan tito inilah kredibilitas polisi hancur lebur. Polri
sdh menjadi alat kekuasaan bg penguasa. Sdh tdk
independen dan tdk adil dalam melihat sebuah kasus. Jgn
salahkan rakyat berpikiran klu intitusi ini sdh sperti polisi
swasta bekerja buat mereka yg bs bayar..Jujur km rakyat
INDONESIA msh membutuhkan polri hadir sbg penegak
hukum yg adil & bermatabat..."**

Waktu Posting : tgl 7 Juli 2017

Url : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1954094958207850 &id=100008220939322

Gambar :

Tulisan dalam dinding/wall akun tersebut :

**"BAGAIMANA KIRA" KALAU KITA UMAT ISLAM HIDUP
DIBAWAH KEKUASAAN KOMUNIS DAN POLISI KOMUNIS
INDONESIA SEBAGAI APARAT PENEGAK
HUKUMNYA???"**

Waktu Posting : tgl 06 Juli 2017

Url : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1953774484906564 &id=100008220939322

Tulisan dalam dinding/wall akun tersebut :

**"POLRI INSTITUSI PENEGAK HUKUM YG PALING
BOBROK DI INDONESIA..."**



**YG SALAH DIBELA MATI"AN PD HAL SDH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YG KUAT, CONTOHNYA KASUS
AHOK..."**

Waktu Posting : tgl 15 Juli 2017

Url : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1959314587685887&id=100008220939322

Tulisan di gambar dalam akun tersebut :

"TERUNGKAP JELAS"

**"DALANG TERORIS DI INDONESIA ADALAH CINA . CINA .
CINA"**

- Bahwa tingkat viral/penyebaran luas terhadap setiap postingan dalam dalam dinding/wall dari akun **Rock'roll Hidupku** dengan URL <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008220939322> bisa sangat cepat, mengingat dari akun facebook tersebut memiliki **4.999** pertemanan dan bergabung dengan group :
 - BUKAN BERANDA JKW -AHOK : **277.250** anggota
 - BARISAN PENDUKUNG PRABOWO : **76.105** anggota
 - Relwn PrBowo Untuk Menuju RI 1 : **1.856** anggota
- Bahwa untuk setiap postingan dalam dinding / wall dari akun **Rock'roll Hidupku** dengan URL <https://www.facebook.com/fuad.ab1> banyak yang memberikan tanda suka/like dan ada beberapa juga yang telah mengomentari terkait postingan tersebut.
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018 pukul 06.30 Wib di rumah Terdakwa dengan alamat Jalan Jasa Nomor 4 Rt.4 Rw. 7 Kelurahan LB. Timur Kec. Payung Sekaki Provinsi Riau.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan karena diduga melakukan Tindak pidana pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) melalui media Facebook dengan nama akun facebook **Rock'roll Hidupku** dan/atau dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia.

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal menggunakan computer dan internet Terdakwa hanya bisa mengoperasikan media social Facebook, dalam hal membuat akun facebook tersebut Terdakwa meminta bantuan operator warnet sekitar tahun 2010 di kota Pekanbaru tetapi Terdakwa lupa nama dan alamat warnet tersebut. Dalam hal keahlian khusus Terdakwa tidak memilikinya.
- Bahwa dalam berkomunikasi melalui media internet Terdakwa mempunyai :

Akun Email :

peter.son17@yahoo.co.id untuk password Terdakwa lupa;

akun facebook :

SONNY LIBRA SONNY LIBRA dengan user login peter.son17@yahoo.co.id dan Password mantovani;

SONNY LIBRA dengan user login 082381277717 password laki-laki

Akun Instagram:

SONNY_LIBRA dengan login 082381277717 dan password Terdakwa tidak tau karena yang membuat anak Terdakwa dan Terdakwa hanya menggunakan untuk upload Photo saja; Terdakwa belajar sendiri mengenai media social.

- Bahwa Terdakwa yang membuat akun facebook dengan nama SONNY LIBRA SONNY LIBRA sekitar tahun 2014 di Warnet di daerah mana Terdakwa lupa, Terdakwa membuat akun facebook tersebut menggunakan computer yang terdapat di warnet tersebut; Terdakwa sendiri yang membuat akun facebook dengan nama SONNY LIBRA SONNY LIBRA sekitar tahun 2014 di Warnet di daerah mana Terdakwa lupa, Terdakwa membuat akun facebook tersebut menggunakan computer yang terdapat di warnet tersebut.
- Bahwa Akun facebook a.n SONNY LIBRA SONNY LIBRA <https://web.facebook.com/profile.php?id=100008220939322>.
- Bahwa User name login ke facebook yaitu menggunakan email peter.son17@yahoo.co.id dan Password mantovani;
- Bahwa Selama ini yang mengetahui user name dan password akun facebook dengan nama SONNY LIBRA SONNY LIBRA hanya Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak pernah memberikan akses kepada orang lain;
- Bahwa Media yang Terdakwa gunakan untuk mengakses akun facebook dengan nama SONNY LIBRA SONNY LIBRA milik Terdakwa adalah menggunakan Handpone Xiami milik istri Terdakwa dan handphone asus

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik anak Terdakwa dan untuk koneksi internetnya menggunakan provider xl, three, dan telkomsel, karena Terdakwa hanya menggunakan system paket baru dan sekali pakai;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat akun facebook SONNY LIBRA SONNY LIBRA tersebut untuk mencari/menambah teman aja di social media dan silaturahmi melalui media social, tetapi selanjutnya Terdakwa kurang bisa mengendalikan diri dan menulis kalimat yang mengandung SARA tersebut untuk mengungkapkan kekesalan hati Terdakwa.
- Bahwa Login awal akun facebook dengan nama SONNY LIBRA SONNY LIBRA dengan URL <https://web.facebook.com/profile.php?id=1000082209393> menggunakan :
user name : peter.son17@yahoo.co.id:
password : mantovani,
- Bahwa Terdakwa pernah membagikan postingan foto atau gambar sebagaimana yang diperlihatkan kan dipersidangan tersebut.
- Bahwa Terdakwa membagikan gambar sesuai dengan tanggal yang di diperlihatkan tersebut, dan media yang Terdakwa gunakan adalah handphone merk Asus milik anak Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membagikan postingan tersebut adalah sebagai ungkapan kekesalan hati Terdakwa kepada pemerintah setelah membaca dan melihat informasi dari media social dan media visual (televisi) karena Terdakwa sebagai warga pribumi melihat ketidakadilan dalam memperlakukan umat islam.
- Bahwa awalnya Terdakwa terpengaruh dalam perkara AHOK yang telah melakukan ujaran kebencian terhadap umat islam, yang Terdakwa ketahui dan lihat di Televisi serta Media Online. Sehingga Terdakwa terpropokasi untuk menyampaikan kekesalan dan kekecewaannya di Media Online tersebut untuk diketahui oleh masyarakat umum.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan merupakan barang bukti milik Terdakwa yang telah disita oleh Penyidik pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2018, sekitar pukul 06.30 WIB, bertempat dirumah tinggal Terdakwa dengan alamat Jalan Jasa Nomor 4 RT.4 RW. 7 Kelurahan LB. Timur Kec. Payung Sekaki Provinsi Riau.
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan dengan menyebarkan dan mengirimkan postingan tulisan yang mengandung ujaran kebencian, penghinaan, yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) melalui media Facebook, dan media sosial online lainnya adalah dilarang oleh hukum yang berlaku di Indonesia.;

- Bahwa maksud dari tulisan tersebut dengan pengertian dari kata itu ialah bahwa Terdakwa ingin mengatakan bahwa **“CHINA PENGHIANAT, INI YANG DILAKUKAN SEKARANG INI OLEH CHINA” BAJINGAN UNTUK MENGINTERVENSI KASUS AHOK TAIK (KOTORAN). MAKANYA BELANDA IKUT MEMPROTES HASIL HUKUMAN KASUS PENODAAN AGAMA. CHINA & BELANDA INGIN MENJAJAH INDONESIA...BAIKNYA USIR HAL” YANG BERBAU CHINA & BELANDA...NEGARA BABI (BINATANG) KEDUANYA”**.- Pada saat melakukan postingan kalimat diatas saat itu Terdakwa sedang berada di Kota Pekanbaru namun Terdakwa tidak ingat lagi tempatnya secara pasti.
- Bahwa Terdakwa tidak paham dengan kalimat diatas karena Terdakwa hanya membagikan atau men ser kiriman orang lain, dan pada waktu itu Terdakwa juga sedang berada di kota Pekanbaru namun tidak ingat lagi keberadaan Terdakwa secara pasti.
- Bahwa maksud dari tulisan tersebut dengan pengertian dari kata POLRI INSTITUSI PENEGAK HUKUM YG PALING BOBROK DI INDONESIA... YG SALAH DIBELA MATI"AN PD HAL SDH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YG KUAT, CONTOHNYA KASUS AHOK... u ialah “Dari sekian banyak kapolri yang Terdakwa tahu, dibawah kepemimpinan Jenderal Tito Karnavian inilah kredibilitas polisi menurun. Polri sudah menjadi alat kekuasaan bagi penguasa. Sudah tidak independen dan tidak adil dalam melihat sebuah kasus. Jagan salahkan rakyat berpikiran kalau intitusi ini sudah seperti polisi swasta bekerja buat mereka yg bisa bayar..Jujur kami rakyat INDONESIA masih membutuhkan polri hadir sebagai penegak hukum yg adil & bermatabat...” Dan postingan tersebut juga dibua ketika Terdakwa berada di Pekanbaru.
- Bahwa maksud dari tulisan tersebut dengan pengertian dari kata itu ialah BAGAIMANA KIRA" KALAU KITA UMAT ISLAM HIDUP DIBAWAH KEKUASAAN KOMUNIS DAN POLISI KOMUNIS INDONESIA SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUMNYA???" dalam bahasa yang saya pahami ialah berarti : Terdakwa mengandaikan apabila komunis sudah menguasai negara Indonesia ini dan pada saat melakukan postingan tersebut Terdakwa berada di Pekanbaru.

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu arti dan maksud kalimat “TERUNGKAP JELAS” “DALANG TERORIS DI INDONESIA ADALAH CINA . CINA . CINA” karena waktu itu Terdakwa hanya membagikan atau men Ser kalamat dari orang lain, dan pada saat postingan tersebut Terdakwa berada di kota Pekanbaru.
- Bahwa Akun yang Terdakwa pergunakan untuk menyebarkan informasi yang diduga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis dan/atau menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum tersebut ialah akun Rock’roll, namun setelah itu beberapa bulan kemudian antara bulan Desember 2017 dengan bulan Januari 2018 akun Rock’roll Terdakwa ubah menjadi akun Sonny Libra Sonny Libra dengan sandi yang tidak berubah yaitunya Mantovani dan kedua akun tersebut adalah akun Fecebook milik Terdakwa.
- Bahwa pada saat melakukan postingan kalimat diatas saat itu Terdakwa sedang berada di Kota Pekanbaru namun Terdakwa tidak ingat lagi tempatnya secara pasti, akan tetapi setiap melakukan Postingan yang paling sering Terdakwa berada dirumah pada saat itu di Jln. Jasa nomor 4 kelurahan labuh baru timur kec. Payung sekaki Kota Pekanbaru.
- Bahwa semua postingan tersebut diatas memang benar postingan yang Terdakwa sebarikan melalui akun Facebook milik Terdakwa yaitu akun Rock’roll dan akun Sonny Libra Sonny Libra.
- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli akibat postingan tersebut yang tersebar di sosial media telah melukai nilai dan norma masyarakat dan kelompok tertentu, karena mengandung ucapan kebencian terhadap suku dan atau ras serta institusi negara dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, akibat postingan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat berdampak pada kehidupan lingkungan bermasyarakat sebab: (1) Di dalam setiap masyarakat, pasti memiliki kebudayaan yang mengatur tentang tata nilai, norma, kepatutan dan lain sebagainya yang memang bersifat statis (walaupun mengalami perubahan, tetapi perubahannya bersifat lambat). Norma dan nilai tersebut sebagai acuan dalam masyarakat untuk bertindak karena mengatur kehidupan masyarakatnya (yang bersifat struktur sosial). Oleh karenanya bila ada pihak lain yang

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencela atau mencoba melecehkan tatanan moral, nilai tentang suatu dalam masyarakat tertentu, maka masyarakat yang dilecehkan akan melakukan resistensi dan perlawanan. Karena sesuatu yang mereka anggap berharga telah dilecehkan oleh masyarakat lain, baik itu masyarakat secara internal apatah lagi masyarakat eksternal. Dalam konteks dinamika masyarakat, khususnya dalam interaksi sosial, ada yang bersifat asosiatif dan disasosiatif. Khusus disasosiatif bisa terjadi konflik dan perpecahan bila ikatannya melemah, maka diperlukan katup pengaman dalam hubungan sosial kemasyarakatan dan saling menghargai satu sama lainnya.

- Bahwa sesuai keterangan Ahli akibat postingan Terdakwa maka telah menyinggung tata nilai, norma dan rasa primordialisme etnis dan institusi lainnya. Primordialisme dan etnosentrisme dalam setiap suku bangsa (ataupun institusi) akan selalu ada, dan itu memang akan selalu menimbulkan prasangka sosial yang melahirkan stereotype bagi kelompok yang lain. Oleh karena itu bila seseorang atau kelompok tertentu melakukan ujaran kebencian ataupun sejenisnya terhadap etnis atau institusi tertentu, maka akan memicu resistensi dari kelompok sosial lainnya yang merasa dilecehkan akibatnya akan menimbulkan reaksi yang negatif dari masyarakat atau institusi kelompoknya.
- Bahwa sesuai keterangan Ahli dampak dari perbuatan tersebut berakibat melukai rasa primordialisme etnis Tionghoa maupun institusi POLRI, karena masing-masing etnis dan institusi memiliki tata nilai dan norma serta rasa etnosentrisme yang tinggi. Bila rasa etnosentris disentil dan diejek dapat menimbulkan reaksi perlawanan dari etnis lainnya sehingga dapat menimbulkan disharmonisasi sosial dan akan mengganggu integrasi masyarakat.
- Bahwa sesuai keterangan Ahli perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, jelas telah melanggar ketentuan kehidupan berbangsa dan bertetangga. Karena akibat postingannya itu telah melukai rasa primordialisme dan etnosentris dari komunitas tertentu (khususnya etnis Tionghoa). Itulah sebabnya bila berujar dilarang menyentuh SARA karena sangat rawan menimbulkan sentimen etnosentris dari kelompok lainnya.
- Bahwa akibat postingan tersebut yang tersebar di sosial media telah melukai nilai dan norma masyarakat dan kelompok tertentu, karena mengandung ucapan kebencian terhadap suku dan atau ras serta institusi negara dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, akibat

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



postingan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dapat berdampak pada kehidupan lingkungan bermasyarakat sebab: (1) Di dalam setiap masyarakat, pasti memiliki kebudayaan yang mengatur tentang tata nilai, norma, kepatutan dan lain sebagainya yang memang bersifat statis (walaupun mengalami perubahan, tetapi perubahannya bersifat lambat). Norma dan nilai tersebut sebagai acuan dalam masyarakat untuk bertindak karena mengatur kehidupan masyarakatnya (yang bersifat struktur sosial). Oleh karenanya bila ada pihak lain yang mencela atau mencoba melecehkan tatanan moral, nilai tentang suatu dalam masyarakat tertentu, maka masyarakat yang dilecehkan akan melakukan resistensi dan perlawanan. Karena sesuatu yang mereka anggap berharga telah dilecehkan oleh masyarakat lain, baik itu masyarakat secara internal apatah lagi masyarakat eksternal. Dalam konteks dinamika masyarakat, khususnya dalam interaksi sosial, ada yang bersifat asosiatif dan disasosiatif. Khusus disasosiatif bisa terjadi konflik dan perpecahan bila ikatannya melemah, maka diperlukan katup pengaman dalam hubungan sosial kemasyarakatan dan saling menghargai satu sama lainnya.

- Bahwa akibat postingan Terdakwa maka telah menyinggung tata nilai, norma dan rasa primordialisme etnis dan institusi lainnya. Primordialisme dan etnosentrisme dalam setiap suku bangsa (ataupun institusi) akan selalu ada, dan itu memang akan selalu menimbulkan prasangka sosial yang melahirkan stereotype bagi kelompok yang lain. Oleh karena itu bila seseorang atau kelompok tertentu melakukan ujaran kebencian ataupun sejenisnya terhadap etnis atau institusi tertentu, maka akan memicu resistensi dari kelompok sosial lainnya yang merasa dilecehkan akibatnya akan menimbulkan reaksi yang negatif dari masyarakat atau institusi kelompoknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Unsur Menyebarkan Informasi;
4. Unsur yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan;
5. Unsur individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas dasar suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **SYAFRIANTO** dengan identitas selengkapnya di atas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini sehingga tidak terjadi Error in persona, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Tanpa Hak

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari kata “**Dengan sengaja**” sebagaimana tercantum pada pasal 28 ayat (2) jo pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adalah bahwa sipelaku telah melakukan perbuatan dengan kesadaran penuh akan apa yang hendak dilakukannya dan si pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut dengan kata lain bahwa unsur dengan sengaja adalah merupakan unsur kesalahan dalam melakukan tindak pidana ini, Namun Undang-undang sendiri tidak membatasi mengenai arti kesengajaan tersebut, tetapi dalam *memori van Toelichting* (MvT) secara harafiah dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui dimana seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja berarti ia telah menghendaki dan mewujudkan perbuatannya, serta ia mengetahui, mengerti tentang nilai perbuatannya dan sadar akan akibat akan timbul dari perbuatan tersebut.

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari kata “**tanpa hak**” sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah bahwa si pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk dilakukannya. Dengan kata lain melihat letak unsur sengaja mendahului unsur perbuatan dan tanpa hak, maka tidak diragukan lagi, bahwa pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan mendistribusikan, menstransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Kehendak ini termasuk juga pengetahuan yang harus sudah terbentuk sebelum berbuat, karena demikian sifat kesengajaan. Orang hanya dapat menghendaki segala sesuatu yang sudah diketahuinya. Disamping itu sengaja juga harus ditujukan pada unsur tanpa hak, yang artinya bahwa pelaku sebelum mendistribusikan, menstransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut, telah mengetahui atau menyadari bahwa ia tidak berhak melakukannya dan perbuatan yang dilakukannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau perbuatan tersebut adalah Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum ; bahwa Postingan Terdakwa yang beberapa kali tersebut di Akun Facebook milik Terdakwa dengan nama **Rock'roll Hidupku** dengan kata sandi **Mantovani**, dengan link URL : <http://www.facebook.com/profile.pph?id=100008220939322>, sebagai berikut :

- Pada tanggal 09 April 2017, dengan Url :
<http://www.facebook.com/photo.pph?fbid=1905211329762880&set=pb.100008220939322.-2207520000.1500533904.&3&theater>. yang berbunyi :
PEMBERO DAN PENERIMA GELAR “GOBLOK”
SUNAN KALIJODO
(SUNAN BASUKI NURUL QOMAR)
SATU SATUNYA SUNAN YANG TIDAK SHOLAT
DAN MUNGKIN JUGA BELUM DISUNAT
SEMOGA PARA PENDUKUNGNYA KELAK
AKAN DIKUMPULKAN BERSAMANYA DI AKHIRAT NANTI
- Pada tanggal 14 Mei 2017, dengan Url :
<http://www.facebook.com/photo.pph?>

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[fbid=1925312611086085&set=a.1793886070895407.1073741830.100008220939322&type=3&theater](https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/1925312611086085&set=a.1793886070895407.1073741830.100008220939322&type=3&theater)

yang berbunyi :

“CHINA PENGHIANAT, INI YG DILAKUKAN SKRG INI OLEH CHINA” BAJINGAN UTK MENGINTERVENSI KASUS AHOK TAIK. MKNYA BELANDA IKUT MEMPROTES HASIL HUKUMAN KASUS PENODAAN AGAMA. CHINA & BELANDA INGIN MENJAJAH INDONESIA....BAIKNYA USIR HAL” YG BERBAU CHINA DAN BELANDA.... NEGARA BABI 22 NYA”.

- Pada tanggal 07 Juni 2017, dengan Url : <http://www.facebook.com/permalink.pph?story>

[fbid=1936749469942399&id=100008220939322](https://www.facebook.com/permalink.pph?story&fbid=1936749469942399&id=100008220939322) yang berbunyi :

“Dari sekian bnyk kapolri yg saya tahu, dibawah kepemimpinan tito inilah kredibilitas polisi hancur lebur. Polri sudah menjadi alat kekuasaan bg penguasa. Sdh tdk independen dan tdk adil dalam melihat sebuah kasus. Jgn salahkan rakyat berpikiran klu intitusi ini sprit polisi swasta bekerja buat mereka yg bs bayar...Jujur km rakyat INDONESIA msh membutuhkan polri hadir sbg penegak hukum yg adil & bermatabat...”

- Pada tanggal 06 Juli 2017, dengan Url : <http://www.facebook.com/permalink.pph?story>

[fbid=1953774484906564&id=100008220939322](https://www.facebook.com/permalink.pph?story&fbid=1953774484906564&id=100008220939322) yang berbunyi :

“POLRI INSTITUSI PENEGAK HUKUM YG PALING BOBROK DI INDONESIA... YG SALAH DIBELA MATI”AN PD HAL SDH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YG KUAT, CONTOHNYA KASUS AHOK...”

- Pada tanggal 07 Juli 2017, dengan Url : <http://www.facebook.com/permalink.pph?story>

[fbid=1954094958207850&id=100008220939322](https://www.facebook.com/permalink.pph?story&fbid=1954094958207850&id=100008220939322) yang berbunyi :

“BAGAIMANA KIRA” KALAU KITA UMAT ISLAM HIDUP DIBAWAH KEKUASAAN KOMUNIS DAN POLISI KOMUNIS INDONESIA SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUMNYA???”

- Pada tanggal 15 Juli 2017, dengan Url : <http://www.facebook.com/permalink.pph?story>

[fbid=1959314587685887&id=100008220939322](https://www.facebook.com/permalink.pph?story&fbid=1959314587685887&id=100008220939322) yang berbunyi :

“TERUNGKAP JELAS”

“DALANG TERORIS DI INDONESIA ADALAH CINA. CINA. CINA”

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



yang dikirimkan (ditransmisikan/didistribusikan) oleh Terdakwa **SYAFRIANTO** di dinding / wal Akun Facebook milik Terdakwa dengan nama **Rock'roll Hidupku** dengan kata sandi **Mantovani**, dengan link URL : <http://www.facebook.com/profile.pph?id=100008220939322>, yang diinsyafi Terdakwa bahwa postingan berita (kalimat) tersebut merupakan kalimat yang mengandung muatan perbuatan rasa kebencian dan permusuhan kepada keturunan Etnis Cina dan Institusi Polri dan hal tersebut sesungguhnya sudah disadari oleh Terdakwa, kalimat-kalimat tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa dan dapat menimbulkan permusuhan antar kelompok atau golongan walaupun hal tersebut sudah disadari dan diinsyafi oleh Terdakwa. Namun perbuatan yang bertentangan dengan Hukum tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebagai wujud Willen en Witen Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan menjadi tolak ukurnya yakni Terdakwa merasa kesal/sakit hati kepada pemerintah setelah melihat dan membaca dari Televisi dan Media Sosial bahwa adanya ketidakadilan dalam memperlakukan umat Islam sehingga Terdakwa sebagai orang pribumi merasa tidak senang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur menyebarkan informasi :

Menimbang, bahwa maksud dari kata "**Menyebarkan Informasi**" sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa pada hari pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sampai dengan hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017, bertempat di rumah Terdakwa Jl. Jasa No. 4 RT.04 RW.07 Kel. Labuh Baru Timur Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, telah memposting berita / informasi melalui Akun Facebook milik Terdakwa dengan nama **Rock'roll Hidupku** dengan kata sandi **Mantovani**, dengan link URL : <http://www.facebook.com/profile.pph?id=100008220939322>. Bahwa berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut Terdapatwa posting di dinding / wal akun facebook tersebut dengan berita (kalimat) postingan sebagai berikut :

- Pada tanggal 09 April 2017, dengan Url :
<http://www.facebook.com/photo.pph?fbid=1905211329762880&set=pb.100008220939322.-2207520000.1500533904.&3&theater>. yang berbunyi :
PEMBERO DAN PENERIMA GELAR “GOBLOK”
SUNAN KALIJODO
(SUNAN BASUKI NURUL QOMAR)
SATU SATUNYA SUNAN YANG TIDAK SHOLAT
DAN MUNGKIN JUGA BELUM DISUNAT
SEMOGA PARA PENDUKUNGNYA KELAK
AKAN DIKUMPULKAN BERSAMANYA DI AKHIRAT NANTI
- Pada tanggal 14 Mei 2017, dengan Url :
<http://www.facebook.com/photo.pph?fbid=1925312611086085&set=a.1793886070895407.1073741830.100008220939322&type=3&theater>. yang berbunyi :
“CHINA PENGHIANAT, INI YG DILAKUKAN SKRG INI OLEH CHINA” BAJINGAN UTK MENGINTERVENSI KASUS AHOK TAIK.
MKNYA BELANDA IKUT MEMPROTES HASIL HUKUMAN KASUS PENODAAN AGAMA. CHINA & BELANDA INGIN MENJAJAH INDONESIA....BAIKNYA USIR HAL” YG BERBAU CHINA DAN BELANDA.... NEGARA BABI 22 NYA”.
- Pada tanggal 07 Juni 2017, dengan Url : <http://www.facebook.com/permalink.pph?storyfbid=1936749469942399&id=100008220939322> yang berbunyi :
“Dari sekian bnyk kapolri yg saya tahu, dibawah kepemimpinan tito inilah kredibilitas polisi hancur lebur. Polri sudah menjadi alat kekuasaan bg penguasa. Sdh tdk independen dan tdk adil dalam melihat sebuah kasus. Jgn salahkan rakyat berpikiran klu intitusi ini sprit polisi swasta bekerja buat mereka yg bs bayar...Jujur km rakyat INDONESIA msh membutuhkan polri hadir sbg penegak hukum yg adil & bermatabat...”
- Pada tanggal 06 Juli 2017, dengan Url : <http://www.facebook.com/permalink.pph?storyfbid=1953774484906564&id=100008220939322> yang berbunyi :

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“POLRI INSTITUSI PENEGAK HUKUM YG PALING BOBROK DI INDONESIA... YG SALAH DIBELA MATI”AN PD HAL SDH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YG KUAT, CONTOHNYA KASUS AHOK...”

- Pada tanggal 07 Juli 2017, dengan Url : <http://www.facebook.com/permalink.pph?storyfbid=1954094958207850&id=100008220939322> yang berbunyi :

“BAGAIMANA KIRA” KALAU KITA UMAT ISLAM HIDUP DIBAWAH KEKUASAAN KOMUNIS DAN POLISI KOMUNIS INDONESIA SEBAGAI APARAT PENEGAK HUKUMNYA???”

- Pada tanggal 15 Juli 2017, dengan Url : <http://www.facebook.com/permalink.pph?storyfbid=1959314587685887&id=100008220939322> yang berbunyi :

“TERUNGKAP JELAS”

“DALANG TERORIS DI INDONESIA ADALAH CINA. CINA. CINA”

Dimana postingan Terdakwa didalam Akun Facebook nya dapat dibaca dan diketahui oleh masyarakat, sehingga dapat di akses oleh masyarakat dan akhirnya dapat diketahui oleh saksi BAMBANG H. SIREGAR, ST. saksi SALLY CARMELIA AZIS dan saksi EDY HF SIHITE selaku Anggota Polri yang bertugas di Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 ketika sedang melakukan kegiatan melakukan Cyber Patroli untuk memantau media on line dan jejaring social di Internet.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsure ini telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan.

Menimbang, bahwa maksud dari kata “yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan” sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah dapat menunjukkan permusuhan yang hebat, perasaan antipati yang berkepanjangan dan sering disertai niat jahat. Kebencian demikian dapat menjadi emosi kuat yang mendorong seseorang untuk berupaya mencelakai objeknya. “rasa kebencian” dapat juga memaksudkan perasaan sangat tidak suka tetapi tanpa niat mencelakai objeknya. Dengan kata lain tindakan komunikasi yang dilakukan

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, kewarganegaraan, agama, dan lain.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa terpengaruh dalam perkara AHOK yang telah melakukan ujaran kebencian terhadap umat islam, yang Terdakwa ketahui dan lihat di Televisi serta Media Online. Sehingga Terdakwa terpropokasi untuk menyampaikan kekesalan dan kekecewaannya di Media Online tersebut untuk diketahui oleh masyarakat umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membuat postingan atau kalimat-kalimat di wal/dinding akun facebook nya. Dan terhadap postingan dengan kalimat **(1) China penghianat, ini yg dilakukan skjrg ini oleh china" bajingan....China dan Belanda...negara babi 22 nya**, artinya memprovokasi khalayak/publik untuk membenci dan bersikap memusuhi negara dan bangsa China dan WNI keturunan Tionghoa dan bangsa dan negara Belanda. Dalam tulisan tersebut, bangsa dan negara China serta WNI keturunan Tionghoa disebut sebagai pengkhianat dan kotoran manusia, sedangkan negara dan bangsa Belanda disebut dengan kotoran manusia. Selanjutnya postingan **(2) Sunan kalijodo (Sunan Basuki Nurul Qomar)**, artinya memprovokasi atau membangkitkan kebencian dan permusuhan khalayak/publik kepada seorang individu yang bernama Sunan Basuki Nurul Qomar, yang dalam tulisan tersebut disebutkan sebagai Sunan Kalijodo (Kalijodo adalah sebuah tempat di Jakarta yang memiliki riwayat tempat prostitusi. Kemudian postingan **(3) ...Polri sudah menjadi alat kekuasaan bagi.....(maksudnya pemerintah), ... institusi ini sudah seperti polisi swasta bekerja buat mereka (maksudnya pemerintah) yg bisa bayar...**, artinya memprovokasi dan membangkitkan kebencian, permusuhan, dan antipati khalayak/publik kepada institusi Polri. Dalam tulisan tersebut, polisi dipandang sebagai polisi sebagai alat kekuasaan pemerintah dan menuruti semua kemauan pemerintah yang dalam tulisan tersebut disebut sebagai pembayar. Postingan **(4) Bagaimana kira2 kalau kita umat Islam hidup di bawah kekuasaan komunis dan polisi komunis Indonesia sebagai aparat penegak hukumnya**, artinya memprovokasi/membangkitkan kebencian / permusuhan / ketidaksukaan / antipati publik/khalayak, khususnya umat Islam, kepada pemerintah dan polri yang dalam tulisan tersebut disebut sebagai pemerintah dan polri komunis. Postingan atau kalimat **(5) Polri institusi hukum yg bobrok di Indonesia...**, artinya memprovokasi/membangkitkan kebencian/permusuhan, ketidak sukaan terhadap Polri yang dalam tulisan tersebut disebut sebagai institusi penegak

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang bobrok. Dan postingan **(6) dalam teroris di Indonesia adalah Cina. Cina. Cina, artinya** (6) bermakna memprovokasi/membangkitkan kebencian/ permusuhan/ketidaksukaan khalayak/publik kepada bangsa dan negara China yang dalam tulisan tersebut disebut sebagai dalam teroris di Indonesia.

Menimbang, bahwa yang menjadi Indikator dan tolak ukur bahwa kalimat yang bermuatan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, rasa dan antar golongan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, terutama pada BAB VII tentang perbuatan yang dilarang adalah tindakan yang oleh hukum diberi akibat hukum berdasarkan anggapan bahwa subjek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum atau dilarang dengan undang-undang tersebut sebagai kejahatan dan pelanggaran.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kalimat-kalimat yang dituliskan oleh Terdakwa dalam media sosial tersebut dengan jelas dan nyata mengandung muatan tindak pidana penistaan atau penghinaan terhadap etnis keturunan Tionghoa serta menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antara Terdakwa sendiri dengan kelompok etnis keturunan Tionghoa tersebut.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsure ini telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur individu dan /atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas dasar suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Menimbang, bahwa Maksud dari kata **“individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu”** sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah seseorang dan / atau beberapa golongan penduduk dalam suatu daerah tertentu. Maksud dari kata **“dan/atau”** sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah kata

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghubung **dan/atau**, dapat diperlakukan sebagai **dan**, dapat juga diperlakukan sebagai **atau**. Tanda garis miring itu mengandung **arti** pilihan, misalnya A **dan/atau** B yang berarti A **dan** B **atau** A **atau** B. Maksud dari kata “berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan” sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah di ditujukan kepada setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, agama, asal usul, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan. Ras, yakni segolongan orang yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai keterikatan yang erat antara yang satu dengan yang lain, misalnya karena mempunyai ciri-ciri karakteristik (*karakteristieke eigenschappen*), yang sama; yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan didukung adanya barang bukti didapat fakta hukum ; Bahwa dari definisi dan maksud kata-kata yang mengandung makna alternatif diatas dan dikaitkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang diakui Terdakwa di persidangan, dapat dijelaskan bahwa Terdakwa sudah menyadari dan menginsyafi maksud kalimat postingan yang dimuat dalam Akun Facebook milik Terdakwa dengan nama **Rock’roll Hidupku** dengan kata sandi **Mantovani**, dengan link URL : <http://www.facebook.com/profile.php?id=100008220939322>, jelas-jelas ditujukan kepada kelompok etnis tionghoa yaitu adanya kalimat atau kata-kata “Cina” dan sangat wajar dan pantas kiranya masyarakat Etnis Tionghoa yang bersangkutan menjadi tersinggung, karena hal-hal demikian sangat sensitif dan dapat merusak kerukunan antar umat beragama di Negara yang Bhineka Tunggal Ika ini. Dan ditambah lagi postingan yang membangkitkan kebencian, permusuhan, antipati khalayak/publik kepada Institusi Polri.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah handphone Xiaomi, 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih, 1 (satu) buah handphone Asus warna hitam, 1 (satu) buah Iphone Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang telah disita, Majelis Hakim harus menetapkan status barang bukti tersebut yaitu: diserahkan pada pihak yang paling berhak, dirampas untuk Negara, dimusnahkan, atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) KUHP terhadap barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan dapat dirampas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan 1 (satu) buah handphone Xiaomi, 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih adalah milik istri Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Asus, 1 (satu) buah Iphone adalah milik anak Terdakwa dan bukan kepunyaan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak hubungan antar masyarakat dan membangkitkan kebencian, permusuhan, antipasti khalayak kepada etnis tertentu dan intitusi Polri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segala segi baik bagi kepentingan masyarakat maupun bagi kepentingan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan merupakan pidana yang layak, patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRIANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dakwaan kesatu;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah KTP Kota Pekanbaru, Provinsi Riau atas nama SYAFRIANTO dengan NIK 1471110110690023;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah Xiaomi dengan Imei :
867308036929577.
867308036929585.
- 1 (satu) buah Nokia warna putih dengan nomor Imei :
355118073697048;

Dikembalikan kepada istri Terdakwa melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah Asus warna hitam dengan nomor imei :
c. 359999065514549;
d. 359999065514557;

- 1 (satu) buah Iphone dalam keadaan mati.

Dikembalikan kepada anak Terdakwa melalui Terdakwa;

- 1 (satu) buah Samsung warna hitam dengan nomor Imei :
35441505201191/5;
- 1 (satu) buah Simcard Three dengan MSIDN : 8990007538484279;
- 1 (satu) buah Simcard AXIS dengan MSIDN : 896211664423655910-9;
- 3 (tiga) buah Simcard Telkomsel dengan MSIDN :
-6210078182277717;
-6210036432400272;
-6210008582665252;
- 2 (dua) buah Simcard XL dengan MSIDN :
-896211503611335900-3;
-896211663615460995-7;
- 1 (satu) buah akun Facebook <https://www.facebook.com/profile.php?id=100008220939322> kemudian di download dan di export ke dalam CD;

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun Facebook
<https://www.facebook.com/sonnylibra.libra> kemudian di download dan
di export ke dalam CD.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp3.000 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh kami,
Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riska Widiani, S.H., M.H,
Khamozaro Waruwu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga
oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
Budi Setiawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru,
serta dihadiri oleh Syafril, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riska Widiani, S.H., M.H

Fatimah, S.H., M.H.

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Budi Setiawan, S.H

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2018/PN Pbr